جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران

روش اجرایی

فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

شماره مدرک ۱۳۰/۲۲۱/ر

تاریخ تصویب اولیه: ۱۳۷۸/۰۳/۲۵

شماره تجدیدنظر: ۶ **تاریخ تجدیدنظر ۱۴۰۴/۱۰/۰۱**

این روش اجرایی از نوع برون سازمانی و تحت کنترل است. کلیه کاربران این مدرک می‌بایست قبل از بهره برداری، در خصوص به‌روزرسانی آن از طریق پورتال سازمان ملی استاندارد ایران اطمینان حاصل نمایند.

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

وضعیت تجدید نظر صفحات روش اجرایی

شماره صفحه	شماره تجدیدنظر	تاریخ تجدیدنظر	شرح خلاصه تغییرات
جلد	۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	عنوان از «ارزیابی انطباق محصول: صدور، اصلاح، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق، ابطال و صدورمجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی» به «فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد» تغییر یافت.
جلد	۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	شماره و تاریخ تجدیدنظر مدرک تغییر یافت.
تمام صفحه‌ها	۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	تعداد صفحه‌ها از ۵۲ صفحه به ۲۷ صفحه تغییر یافت.
تمام صفحه‌ها	۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	بر اساس قوانین و مقررات جاری سازمان تغییرات اساسی داشته است.
پیوست‌ها	۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	محتویات پیوست‌ها تغییر اساسی کرد.

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

۱- هدف

هدف از تدوین این روش اجرایی، تعیین چگونگی فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی شامل فعالیت‌های صدور، اصلاح، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق، ابطال و صدور مجدد می‌باشد.

۲- دامنه کاربرد

این روش اجرایی در مورد کالاها، خدمات و فرایندهای مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری و استاندارد اختیاری، در واحدهای تولیدی یا خدماتی، ادارات کل استاندارد استان‌ها و واحدهای ستادی سازمان کاربرد دارد.

یادآوری- صدور، ا صلاح، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق، ابطال و صدور مجدد پروانه کاربرد علامت ا ستاندارد کالاها، خدمات یا فرایندهایی که دستورالعمل و ضوابط خاصی بر آن‌ها حاکم است، بر اساس آخرین مدارک مرتبط انجام می‌شود.

۳- مسئولیت اجرا، نظارت و اطلاع‌رسانی

مسئولیت اجرای این روش اجرایی بر عهده واحدهای تولیدی یا خدماتی، ادارات کل استاندارد استان‌ها و واحدهای ستادی ذی‌ربط است، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این روش اجرایی حسب مورد بر عهده معاونت نظارت بر اجرای استاندارد، معاونت ارزیابی کیفیت یا مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران و مسئولیت اطلاع‌رسانی این روش اجرایی بر عهده ادارات کل استاندارد استان‌ها و دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان است.

یادآوری- اقداماتی که در متن این روش اجرایی، تو سط اداره کل ا ستاندارد ا ستان انجام می شود، ح سب مورد (مانند مح صولاتی که طبق مصوبات شورای عالی استاندارد اجرا یا نظارت بر اجرای آن بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته شده است) می‌تواند با توافق سازمان، توسط نهاد ذی‌صلاح یا دستگاه اجرایی مرتبط، انجام شود.

۴- قوانین و مقررات مرتبط

۴-۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مصوب سال ۱۳۹۶، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های تخصصی آن.

۵- اصطلاحات و تعاریف

در این روش اجرایی، اصطلاحات و تعاریف به شرح زیر به‌کار می‌رود:

۵-۱ قانون: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است.

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

۵-۲ سازمان: سازمان ملی استاندارد ایران است.

۵-۳ معاونت تخصصی: معاونت نظارت بر اجرای استاندارد، یا معاونت ارزیابی کیفیت سازمان است.

۵-۴ دفتر یا مرکز تخصصی: منظور دفاتر تخصصی ذیل معاونت تخصصی یا مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان است.

۵-۵ اداره کل: اداره کل استاندارد استان است.

۵-۶ استاندارد اجباری: استانداردی است که اجرای تمام یا بخشی از آن با تصویب شورای عالی استاندارد در کشور (به ترتیبی که در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مقرر شده) جهت تولید کالا یا ارایه خدمت برای مصرف داخلی، صادرات یا واردات اجباری می‌گردد.

۵-۷ استاندارد اختیاری: استانداردی است که اجرای آن به صورت اختیاری و در پی درخواست تولیدکننده کالا یا ارایه‌دهنده خدمت و بر اساس استاندارد ملی ایران، انجام می‌شود.

۵-۸ پروانه/پروانه کاربرد علامت استاندارد: مجوز استفاده از علامت (نشان) ملی استاندارد ایران است که به استناد آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می‌شود از علامت استاندارد ملی ایران برای محصول مورد درخواست استفاده نماید.

یادآوری- در صورتی که محصول مورد درخواست، مشمول مقررات استاندارد اجباری باشد، پروانه اجباری و در صورتی که مشمول استاندارد اختیاری باشد، پروانه تشویقی نامیده می‌شود.

۵-۹ واحد: واحد تولیدی یا خدماتی است.

۵-۱۰ محصول: کالا (فراورده)،خدمت یا فرایندی است که بر اساس استاندارد(های) ملی مربوطه تعریف شده و برای آن پروانه صادر می‌گردد.

۵-۱۱ ویژگی متمایز: تمایز در انواع یک محصول، که حسب نیاز، بر اساس تعاریف موجود در دامنه استاندارد(های) ملی و یا جهت اجتناب از ابهام در ماهیت یا به‌کار بستن آن فراورده، توسط دفاتر تخصصی یا به پیشنهاد ادارات کل استانی، تعریف می‌شوند.

۵-۱۲ دامنه پروانه: انواع یک محصول با ویژگی متمایز که در یک پروانه درج می‌شود.

۵-۱۲-۱ افزایش دامنه پروانه: افزایش یک محصول یا ویژگی متمایز به یک پروانه است که به درخواست واحد یا در اثر تجدیدنظر استاندارد ملی و یا با تعریف چند ویژگی متمایز جدید به فراورده (در صورت دارا بودن شرایط پروانه)، بلافاصله پس از نام محصول، با عنوان ویژگی متمایز در پروانه درج می‌شود.

۵-۱۲-۲ کاهش دامنه پروانه: ابطال یا حذف یک محصول یا ویژگی متمایز از دامنه پروانه است که به درخواست واحد یا در اثر تجدیدنظر استاندارد ملی و یا ابطال یکی از دامنه‌های پروانه صورت می‌گیرد.

۵-۱۳ کمیته تصمیم‌گیری (کمیته علائم): کمیته‌ای است برای بررسی نهایی اسناد و مدارک و تصمیم‌گیری درباره احراز صلاحیت واحد تولیدی یا خدماتی را در خصوص صدور، تعلیق، رفع تعلیق، ابطال، اصلاح و صدور مجدد پروانه را برعهده دارد. کمیته تصمیم‌گیری در اداره کل استان و با حضور افراد زیر تشکیل می‌شود:

الف- مدیر کل استان (رئیس کمیته)؛
ب- رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان (دبیر کمیته)؛
پ- معاون ارزیابی انطباق (عضو کمیته)؛
ت- رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های استان (عضو کمیته)؛
ث- حداقل یک نفر کارشناس متخصص ذی‌ربط به تشخیص مدیرکل استان از میان کارشناسان اداره کل، کارشناسان رسمی استاندارد، ادارات کل سایر استان‌ها، شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت‌شده، آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت‌شده یا انجمن‌ها یا تشکل‌های تخصصی مرتبط یا سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط استان (عضو کمیته)؛
ج- در کمیته تصمیم‌گیری تجدیدنظر (دوم) که به منظور بررسی اعتراض واحد به نتیجه کمیته تصمیم‌گیری تشکیل می‌شود، حضور کارشناس متخصص موضوع ردیف ث (باید فردی (افرادی) باشد که در کمیته قبلی حضور نداشته است) و نیز حداقل یکی از افراد رییس واحد حقوقی و یا رئیس واحد رسیدگی به شکایات استان به عنوان اعضای کمیته الزامی است.

یادآوری- کارشناسان دخیل در امر بازرسی و یا آزمون فراورده، می‌توانند در صورت لزوم صرفاً به عنوان افراد مطلع و بدون حق رأی در کمیته تصمیم‌گیری، حضور یابند.

۵-۱۴ صدور پروانه: اعطای مجوز استفاده از پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران است.

۵-۱۵ تجدید پروانه: اعتباردهی به پروانه اعم از اجباری یا تشویقی در پایان مدت اعتبار یا صدور پس از ابطال (صدور مجدد) آن است.

۵-۱۶ تعلیق پروانه: نامعتبر کردن موقتی پروانه برای تمام یا بخشی از دامنه پروانه می‌باشد.

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

یادآوری- تعلیق در مدت زمان اعتبار پروانه واقع می‌شود.

۵-۱۷ رفع تعلیق: اعتباردهی مجدد به پروانه تعلیق شده، در مدت زمان اعتبار آن بر اساس تصمیم کمیته تصمیم‌گیری می‌باشد.

۵-۱۸ ابطال پروانه: نامعتبر کردن پروانه برای تمام دامنه آن می‌باشد.

۵-۱۹ اصلاح پروانه: اعمال هر گونه تغییر در مفاد پروانه، پیرو تغییر در نام واحد یا نشان تجاری واحد، تغییر نشانی واحد، تغییر ویرایش، اصلاحیه یا شماره استاندارد ملی آن محصول، افزایش یا کاهش دامنه پروانه، در زمان اعتبار پروانه می‌باشد.

۵-۲۰ عدم انطباق بحرانی: عدم انطباقی که، منجر به خطر فوری، غیرقابل قبول برای ایمنی، سلامت، محیط‌زیست یا امنیت عمومی می‌شود.

۵-۲۱ عدم انطباق عمده: عدم انطباقی که بر انطباق اساسی محصول با ویژگی های فنی، عملکردی مورد انتظار تأثیر منفی قابل توجه دارد، اما خطر فوری و حاد ایجاد نمی‌کند. در صورتی که این نقص از عملکرد یک قلم محصول نهایی جلوگیری کند به آن نقص کاربردی نیز گفته می‌شود.

۵-۲۲ عدم انطباق جزئی: عدم انطباقی که بر ایمنی، عملکرد اساسی یا انطباق قانونی محصول تأثیر معنی‌دار ندارد و معمولاً ماهیت شکلی، مستندی یا محدود دارد.

۵-۲۳ تولید آزمایشی: تولید محصول مشمول استاندارد اجباری صرفا به میزان محدود است که با هماهنگی و تایید اداره کل استان، صرفاً به منظور نمونه‌برداری، آزمون، بررسی فرایند تولید و سایر اقدامات لازم طبق ضوابط این روش اجرایی در زمان پیش از صدور، در دوره تعلیق یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد، انجام می‌شود. عرضه این تولید با تایید اداره کل بلامانع است.

۵-۲۴ تولید با قرارداد: تولید کالا توسط واحد دارای پروانه استاندارد است که بر اساس قرارداد بین سفارش‌دهنده یا طرف قرارداد با تولیدکننده، امکان ردیابی محصول و با تایید رسمی اداره کل، صورت می‌گیرد و مسئولیت انطباق محصول با الزامات قانونی و استانداردها با تولیدکننده است.

۵-۲۵ تولید نمونه نوعی وسایل سنجش و توزین: تولید نمونه نوعی وسایل سنجش و توزین مشمول مقررات استاندارد اجباری یا اختیاری است که به‌صورت محدود و به‌منظور انجام آزمون ارزیابی نوع و بررسی مشخصه‌های اندازه-شناختی محصول انجام می‌شود.

۵-۲۶ کارشناس رسمی استاندارد: شخص حقیقی، حقوقی یا تشکل تخصصی ذی‌صلاح است که سازمان می‌تواند طبق ماده ۲۱ قانون از آنها استفاده کند. نحوه انتخاب و حدود اختیارات وی طبق ضوابط مندرج در دستورالعمل تخصصی ماده ۲۱ قانون است.

۵-۲۷ گروه ممیزی و بازرسی: گروهی متشکل از حداقل دو نفر از اشخاص زیر است که توسط اداره کل یا دفتر یا مرکز تخصصی (حسب مورد)، به‌منظور ممیزی و یا بازرسی از واحد تولیدی یا خدماتی تشکیل می‌شود؛ به اختصار گروه بازرسی گفته می‌شود.

- کارشناس تخصصی مرتبط اداره کل استان؛
- کارشناس رسمی استاندارد در زمینه مرتبط؛
- کارشناس تخصصی مرتبط از اداره کل سایر استان‌ها؛
- کارشناس دفتر یا مرکز تخصصی؛
- کارشناس تشکل‌های تخصصی ذی صلاح مرتبط؛
- کارشناس مرتبط نهاد بازرسی.

یادآوری- تشکیل گروه بازرسی از حداقل دو نفر از کارشناسان اداره کل نیز بلامانع است.

۵-۲۸ بازرس: بازرس شخص حقیقی یا حقوقیِ صلاحیت‌دار است که توسط اداره کل به‌صورت رسمی مجاز یا منصوب می‌شود تا از طریق انجام فعالیت‌های بازرسی، انطباق محصول، فرایند، خدمات یا تاسیسات را با الزامات قانونی، مقررات فنی، استانداردها و شرایط مجوزها ارزیابی، راستی‌آزمایی و گزارش کند مانند احدی از کارشناسان درج شده در بند فوق.

۵-۲۹ مجوز فعالیت: پروانه تاسیس یا مجوزی است که از سوی وزارتخانه‌ها و یا توسط شهرداری‌ها و یا سندیکاها و اتحادیه‌های مربوط یا سایر مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.

۵-۳۰ مدیر کنترل کیفیت: شخص حقیقی دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تخصصی مربوطه که مسئولیت کنترل کیفیت محصول در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استاندارد اجباری طبق ماده ۲۰ قانون را بر عهده دارد و صلاحیت علمی و فنی وی بر اساس آخرین نسخه دستورالعمل تخصصی ماده ۲۰ قانون و روش اجرایی ذیل آن به تأیید سازمان رسیده و پروانه دریافت نموده است.

۵-۳۱ نهاد بازرسی کننده: نهادی که در دامنه مشخص دارای گواهینامه معتبر استقرار استاندارد ISO-IEC 17020 است و برای همکاری با سازمان جهت انجام وظایف مشخص بازرسی، پایش یا ارزیابی انطباق، در دامنه، مدت و شرایط معین توافق نموده باشد.

۵-۳۲ نهاد گواهی کننده محصول: نهادی که در دامنه مشخص دارای گواهینامه معتبر استقرار استاندارد ISO/IEC 17065 است و برای همکاری با سازمان جهت انجام فعالیت‌های مشخص ارزیابی انطباق و صدور گواهی در دامنه، مدت و شرایط معین توافق نموده باشد.

۵-۳۳ آزمایشگاه مورد تأیید: منظور آزمایشگاه‌های دارای گواهینامه معتبر استقرار استاندارد ISO-IEC ۱۷۰۲۵ یا گواهینامه معتبر آزمایشگاه همکار سازمان بر اساس روش اجرایی ۲۰۸/۱۱۱/ر، است که در گواهینامه مذکور آزمون‌های مورد ارجاع از فراورده مورد نظر درج شده باشد و برای انجام آزمون‌های مشخص و تعریف‌شده در دامنه، مدت و شرایط معین با سازمان همکاری می‌نماید.

یادآوری- آزمایشگاه‌های خارج از کشور دارای گواهینامه ISO-IEC ۱۷۰۲۵ که تأییدکننده آن‌ها عضو نهاد بین‌المللی تائید صلاحیت آزمایشگاه‌ها (ILAC) باشد نیز آزمایشگاه مورد تایید محسوب می‌شود.

۵-۳۴ آزمایشگاه مرجع سازمان: آزمایشگاه‌های سازمان مستقر در پژوهشگاه استاندارد، گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای و ادارات کل استان‌ها) .

۵-۳۵ آزمایشگاه متخصص: هر آزمایشگاهی غیر از آزمایشگاه موردتأیید و آزمایشگاه مرجع سازمان که با توجه به دانش فنی، تجهیزات تخصصی، روش‌های آزمون موردنظر و نیروی انسانی، توانایی انجام آزمون‌های مورد ارجاع را داشته باشد و نتایج آزمون آن با حضور و نظارت حداقل یکی از کارشناسان مورد اشاره در بند ۵-۲۷ به تشخیص مدیرکل استان اعتبار می‌یابد.

۵-۳۶ بازرسی پیگیری: بازرسی که به منظور بررسی رفع عدم انطباق‌های اعلام شده در بازرسی قبلی انجام می‌شود.

۵-۳۷ رسیدگی مجدد: فرآیندی رسمی است که طی آن اداره کل بنا به درخواست ذی‌نفع یا به تشخیص خود، یک تصمیم، نتیجه ارزیابی، رأی نظارتی یا اقدام اجرایی را با اتکا بر مستندات جدید، ادعای خطای رویه‌ای یا اعتراض مستدل، مجدداً مورد بررسی قرار داده و نسبت به تأیید، اصلاح یا نقض تصمیم قبلی اتخاذ تصمیم می‌نماید.

۵-۳۸ شکایات: به مجموعه درخواست‌ها، اعتراض‌ها یا اعلام نارضایتی‌های رسمی اطلاق می‌شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌نفع در خصوص عملکرد، رفتار، تصمیم، تأخیر، قصور یا تخلف احتمالی واحد تولیدی، نهادهای به‌کارگرفته‌شده یا اشخاص وابسته مطرح و مستلزم رسیدگی، پاسخ‌گویی و اتخاذ اقدام مقتضی می‌باشد.

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

۶- شرح اقدامات

استفاده از نهادهای ارزیابی انطباق مجاز شده در این روش اجرایی به شیوه‌های زیر امکان پذیر است:

الف- برون‌سپاری اجرای فرایندهای بازرسی و آزمایش از مرحله ارزیابی میدانی (مرحله۲) به نهادهای بازرسی کننده و آزمایشگاه های مورد تایید؛

ب- برون‌سپاری اجرای فرایند ارزیابی (شامل ارزیابی مرحله ۱ و ۲ و بازبینی) به نهادهای گواهی کننده محصول ؛

پ- واگذاری اجرای کل فرایند گواهی‌کردن (همه فرایند ممیزی، بازرسی و آزمون از ابتدا تا انتهای مرحله کمیته تصمیم گیری) به نهادهای گواهی کننده محصول.

یادآوری- تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌گذاری استفاده از روش‌های ب و پ به پیشنهاد معاونت تخصصی و تصویب شورای معاونین و مدیران خواهد بود و در پورتال سازمان اطلاع رسانی می‌گردد.

۶-۱ صدور

۶-۱-۱ احراز هویت، ثبت و بازبینی درخواست

۶-۱-۱-۱ احراز هویت متقاضی

متقاضی مدارک/سوابق مربوط به درخواست را به شرح زیر به اداره کل استاندارد استان ارایه نماید:

یادآوری- در صورت نیاز و تشخیص اداره کل استان، تصویر مدارک باید توسط مراجع ذی صلاح کپی برابر اصل شود.

۶-۱-۱-۱-۱ تکمیل فرم «شناسنامه واحد» به شماره مدرک ۱-۱۳۰/۲۲۱/ف؛

۶-۱-۱-۱-۲ در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد: یک نسخه از آگهی تاسیس شرکت و آگهی تغییرات مرتبط آن در روزنامه رسمی و در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد: مدارک شناسایی فردی؛

یادآوری- در صورت نیاز و تشخیص اداره کل استان، آگهی آخرین تغییرات شرکت باید دارای تاریخ اعتبار باشد.

۶-۱-۱-۱-۳ تصویر مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌صلاح مذکور در بند ۵-۲۹؛

۶-۱-۱-۱-۴ تصویر آگهی روزنامه رسمی یا گواهی ثبت نام یا نشان تجارتی (در صورت درخواست متقاضی جهت درج در پروانه).

اداره کل استان پس از بررسی موارد فوق، احراز هویت را تایید می‌نماید.

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

۶-۱-۱-۲ ثبت و بازبینی درخواست

۶-۱-۱-۲-۱ متقاضی باید فرم «درخواست صدور/تجدید/صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد و ارائه اطلاعات برقراری سیستم کیفیت» به شماره مدرک ۲-۱۳۰/۲۲۱/ف را به اداره کل ارائه نماید، در هنگام تکمیل این فرم، متقاضی باید دارای آزمایشگاه اختصاصی کنترل کیفیت باشد و وضعیت آزمایشگاه کنترل کیفیت خود برای انجام تمامی آزمون‌های محصول موردنظر را مشخص نماید، در مواردی که امکان انجام تمامی آزمون‌ها برای محصول موردنظر در آزمایشگاه واحد متقاضی وجود نداشته باشد اقدامات زیر باید انجام پذیرد:

الف- واحد متقاضی باید درخواست خود مبنی بر برون‌سپاری بخشی از آزمون‌ها را با ذکر نام آن‌ها، به اداره کل اعلام نماید.

ب- اداره کل باید درخواست را بررسی و در صورتی که موارد درخواستی در فهرست آزمون‌های قابل برون‌سپاری مجاز (مورد تایید سازمان)، وجود داشته باشد توسط مدیرکل موافقت نماید؛ پس از موافقت مدیرکل استان، واحد مجاز خواهد بود تا برای انجام آزمون‌های مذکور صرفاً از خدمات آزمایشگاه‌های مورد تأیید، مرجع و یا آزمایشگاه واحد دیگر دارای پروانه معتبر، استفاده نماید.

یادآوری ۱- فهرست آزمون‌هایی که برای محصول(ها) یا گروه(های) کالایی، قابلیت برون سپاری توسط واحد دارند، در مورد محصول‌های مشمول استاندارد اجباری توسط دفتر یا مرکز تخصصی و برای محصول‌های مشمول استاندارد اختیاری، حسب استعلام اداره کل از دفتر یا مرکز تخصصی تعیین می‌شود.

یادآوری ۲- در خصوص آزمون‌هایی که در بسته برون‌سپاری درج نشده‌اند، در مرحله صدور پروانه حسب درخواست واحد تولیدی و موافقت مدیرکل استاندارد استان و پس از اخذ تعهد از واحد تولیدی به تجهیز آزمایشگاه خود جهت انجام آزمون‌های مورد توافق، حداکثر به مدت یک سال به واحد اجازه داده می شود از خدمات آزمایشگاه‌های مورد اشاره در بند ب استفاده نماید. اداره کل باید موارد را به دفتر تخصصی اطلاع‌رسانی نماید. بدیهی است در صورت عدم تحقق تعهد واحد تولیدی در مهلت مذکور، اداره کل باید پروانه واحد تولیدی را تعلیق کند.

یادآوری ۳- معاونت تخصصی می‌تواند نسبت به بازنگری ضمیمه فرم درخواست (اطلاعات برقراری سیستم کیفیت) و تخصصی نمودن آن حسب اقتضائات محصول اقدام نماید.

۶-۱-۱-۲-۲ اداره کل درخواست متقاضی را بازبینی و در صورت تأیید، فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز را به متقاضی اعلام می‌نماید.

۶-۱-۱-۲-۳ متقاضی باید مدارک و مستندات زیر را به اداره کل ارائه نماید:

الف- فرم تکمیل شده «فرم تعهد پذیرش شرایط دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد» به شماره مدرک ۳-۱۳۰/۲۲۱/ف؛

ب- تکمیل فرم «تصدیق اطلاعات اظهارشده» به شماره مدرک ۴-۱۳۰/۲۲۱/ف؛

پ- پروانه تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت.

یادآوری- ارایه گواهی اداره کل استان مبنی بر قبولی در آزمون کتبی نیز می‌تواند در این مرحله، مورد پذیرش واقع شود.

۶-۱-۲ ارزیابی انطباق (ممیزی، بازرسی و آزمون)

۶-۱-۲-۱ برنامه‌ریزی

اداره کل باید نسبت به اعلام نوع، تعداد و تواتر اقدام به منظور ارزیابی انطباق شامل ممیزی، بازرسی و آزمون در دوره اعتبار پروانه به متقاضی اقدام نماید.

۶-۱-۲-۲ ارزیابی مدارک (مرحله ۱)

اداره کل استان موظف است مستندات ارائه شده توسط متقاضی را ارزیابی نماید. در صورت تایید نسبت به انجام مرحله ارزیابی میدانی اقدام کند. و در صورت عدم تایید، موارد را به متقاضی به نحو مقتضی اعلام نماید.

۶-۱-۲-۳ ارزیابی میدانی (مرحله ۲)

۶-۱-۲-۳-۱ اداره کل باید نسبت به طرح‌ریزی برای انجام ارزیابی مشتمل بر ممیزی، بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون اقدام نماید.

۶-۱-۲-۳-۲ گروه بازرسی باید به نحو مقتضی یا در محل بازرسی در خصوص انطباق تصاویر سوابق ارایه شده توسط واحد متقاضی با اصل آنها و ممیزی اظهارنامه و سوابق ارایه شده توسط واحد متقاضی، اقدام نموده و فرم «گزارش ممیزی و بازرسی» به شماره مدرک ۵-۱۳۰/۲۲۱/ف را نیز تکمیل و عدم انطباق‌های احتمالی را در پرونده واحد ثبت نماید.

یادآوری- گروه بازرسی در زمان بازرسی نسبت به تکمیل فرم «گزارش ممیزی و بازرسی» اقدام و در پایان بازرسی، نتیجه را به واحد اعلام کرده و واحد نیز نظر خود را در فرم گزارش ممیزی و بازرسی درج می‌نماید.

۶-۱-۲-۳-۳ در صورت درج هرگونه عدم انطباق در گزارش ممیزی و بازرسی، واحد باید عدم انطباق(ها) را ظرف مهلت تعیین شده در گزارش ممیزی و بازرسی، برطرف و به اداره کل استان اعلام نماید.

یادآوری- حداکثر مهلت رفع عدم انطباق‌ها ۳ ماه و درصورت درخواست واحد با دلایل موجه و تأیید مدیر کل، به ۴ ماه قابل افزایش است.

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

۶-۱-۲-۳-۴ اداره کل استان باید پس از اعلام رفع عدم انطباق(ها) توسط واحد در مهلت تعیین شده در گزارش ممیزی و بازرسی، در صورت نیاز، نسبت به انجام ممیزی و بازرسی پیگیری از واحد اقدام نماید و در صورتی که با بررسی مدارک و گزارش رفع عدم انطباق اعلام شده توسط واحد، رفع عدم انطباق‌ها برای اداره کل استان محرز شد، بدون بازرسی پیگیری فرایند صدور را ادامه دهد. در صورت وجود عدم انطباق براساس گزارش ممیزی و بازرسی پیگیری، هرگونه پیامد ناشی از عدم صدور یا تأخیر در صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد، بر عهده واحد متقاضی است.

یادآوری ۱- در مورد محصولاتی که مستلزم نحوه اقدام خاص در مراحل بازرسی و نمونه برداری باشند، استانداردها یا دستورالعمل‌های بازرسی و نمونه برداری از آن محصول، ملاک عمل خواهد بود .

یادآوری ۲- در حداقل یکی از بازرسی‌های قبل از صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد، حضور کارشناس مرتبط اداره کل استان به عنوان یکی از اعضای گروه بازرسی، الزامی است.

۶-۱-۲-۳-۵ اداره کل استان باید با توجه به آمادگی واحد برای نمونه‌برداری از تولید آزمایشی، راساً یا از طریق نهاد بازرسی کننده یا گروه بازرسی، نسبت به انجام نمونه‌برداری بر طبق دستورالعمل نمونه‌برداری به شماره مدرک ۴۲/۲۰۴/د اقدام نماید. نمونه‌برداری می‌تواند هم زمان با اولین بازرسی یا در تاریخ مقرر دیگری بنا به اعلام آمادگی واحد، انجام شود.

یادآوری- واحد تولیدی در زمان تولید آزمایشی قبل از صدور یا رفع تعلیق یا صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد، مجاز به تولید به منظور تمرکز، توزیع، عرضه یا فروش محصول نمی‌باشد.

۶-۱-۲-۳-۶ اداره کل استان باید نسبت به ارسال نمونه به آزمایشگاه‌های مورد تاییدیا مرجع، بررسی نتیجه آزمون و اطلاع‌رسانی آن اقدام نماید.

یادآوری- در صورت عدم امکان انجام آزمون در آزمایشگاه‌های مورد تایید یا مرجع و با تشخیص مدیر کل استان، انجام آزمون در آزمایشگاه متخصص، امکان‌پذیر است.

۶-۱-۲-۳-۷ واحد باید تاییدیه پرداخت و تسویه حساب هزینه‌ها را حداکثر ظرف ۵ روز کاری بعد از اعلام هزینه توسط اداره کل استان یا نهاد ارزیابی انطباق (نهاد بازرسی کننده/ نهاد گواهی کننده و آزمایشگاه)، به اداره کل استان ارائه دهد، در غیر این‌صورت اداره کل باید به واحد تولیدی اخطار نماید و در صورت عدم اقدام واحد حداکثر ۵ روز پس از اخطار ، فرایند صدور پروانه متوقف شده و پیامد ناشی از آن بر عهده واحد متقاضی است. در صورت لزوم و اعتبار نتایج بازرسی و آزمون، امکان فراخوان مدارک توسط اداره کل برای فرایند مجدد مقدور خواهد بود. در صورتی که واحد متقاضی نتواند در رفع عدم انطباق‌های بازرسی یا نتیجه آزمون یا ارائه مفاصاحساب در مهلت مقرر اقدام کند درخواست وی مختومه می شود. بدیهی است در صورت تولید کالا یا ارائه خدمت در مورد محصولات مشمول استاندارد اجباری وفق ماده ۱۵ اقدام خواهد شد.

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

۶-۱-۳ بازبینی

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان یا فرد مشخص و ابلاغ شده توسط مدیرکل پس از بررسی و تأیید مدارک و مستندات ارائه شده از سوی متقاضی، شواهد ارزیابی مشتمل بر ممیزی، بازرسی، نمونه‌برداری، نتایج آزمون و سوابق سیستم کیفیت واحد متقاضی و دریافت مفاصاحساب موضوع بند فوق، فرم «خلاصه پرونده واحد» به شماره مدرک ۶-۱۳۰/۲۲۱/ف را تکمیل و پرونده واحد متقاضی را برای طرح در کمیته تصمیم‌گیری ارسال نماید .

یادآوری- تمام مدارک ارائه شده و اقدامات انجام شده مندرج در بندهای ۶-۱-۱ الی ۶-۱-۳ از مدارک و اقدامات لازم برای صدور پروانه محسوب می‌شوند.

۶-۱-۴ تصمیم‌گیری

۶-۱-۴-۱ تصمیم گیری با تشکیل کمیته تصمیم گیری انجام می‌شود. دبیر کمیته باید نسبت به تعیین تاریخ تشکیل کمیته تصمیم‌گیری و ارسال دعوتنامه برای اعضای کمیته اقدام نماید.

یادآوری- تصمیم‌گیری در مورد تجدید پروانه در پایان تاریخ اعتبار پروانه (موضوع بند ۶-۲-۱) می‌تواند بدون تشکیل کمیته تصمیم‌گیری و با تایید مدارک توسط معاون ارزیابی انطباق و امضای پروانه توسط مدیر کل صورت گیرد.

۶-۱-۴-۲ در کمیته تصمیم‌گیری حضور رئیس و دبیر الزامی است و با حداقل سه نفر از اعضای دارای حق رای ر سمیت می‌یابد. در صورتی که هر یک از افراد حا ضر، در هر کدام از مراحل تا قبل از کمیته ت صمیم گیری دخیل بوده باشند حق رای نخواهد داشت.

یادآوری- مدیرکل استان می‌تواند ریاست کمیته را به معاون ارزیابی انطباق خود تفویض کند.

۶-۱-۴-۳ در کمیته تصمیم‌گیری، موضوعات، سوابق و مدارک به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:

۶-۱-۴-۳-۱ فرم «خلاصه پرونده واحد» به شماره مدرک ۶-۱۳۰/۲۲۱/ف؛

۶-۱-۴-۳-۲ سوابق پرونده واحد متقاضی طبق بندهای ۶-۱-۱ تا ۶-۱-۳ این روش اجرایی.

۶-۱-۴-۳-۳ مستندات مربوط به آخرین نتیجه آزمون، مبنی بر مطابقت با تمامی بندهای استاندارد(های) ملی موردنظر؛

۶-۱-۴-۳-۴ مستندات مربوط به آخرین گزارش ممیزی و بازرسی، مبنی بر انطباق کامل واحد با الزامات بازرسی؛

یادآوری - اعتبار نتایج ارزیابی انطباق ۶ ماه از تاریخ صدور آن نتیجه ارزیابی انطباق می‌باشد.

۶-۱-۴-۳-۵ مستندات مربوط به مفاصا حساب پرداخت همه هزینه‌های اعلام‌شده.

۶-۱-۴-۴ وظایف و اختیارات اعضای کمیته تصمیم‌گیری به شرح زیر می‌باشد:

الف- رئیس کمیته تصمیم‌گیری مسئولیت اداره جلسه و نظارت بر رعایت الزامات مرتبط در این روش اجرایی، بررسی پرونده و جمع‌بندی نهایی، به منظور تصمیم‌گیری را بر عهده دارد.

ب- دبیر کمیته تصمیم‌گیری، مسئول انجام هماهنگی‌های لازم برای تشکیل جلسه و ارائه همه مستندات پرونده واحد متقاضی در جلسه می‌باشد و باید در پایان جلسه فرم «صورتجلسه کمیته تصمیم‌گیری» به شماره مدرک ۷-۱۳۰/۲۲۱/ف را برای هر محصول واحد متقاضی تکمیل نماید.

پ- اعضای جلسه باید رای خود مبنی بر موافقت یا مخالفت با دستور جلسه را در صورتجلسه کمیته تصمیم‌گیری ثبت نمایند، در صورت مخالفت باید دلیل مخالفت خود را ثبت نمایند.

۶-۱-۴-۵ تصمیم نهایی کمیته تصمیم‌گیری، با رأی بیش از نیمی از اعضای حاضر دارای حق رای و تایید مدیرکل استان مصوب می‌شود.

یادآوری - اختیارات اعضای کمیته تصمیم‌گیری به غیر از مورد استثنا شده در یادآوری بند ۶-۱-۴-۲ قابل تفویض به غیر نمی‌باشد.

۶-۱-۴-۶ هرگاه طبق تصمیم کمیته تصمیم‌گیری، واحد متقاضی، شرایط لازم برای دریافت پروانه را نداشته باشد. اداره کل استان موظف است نقص(های) موجود را پس از تشکیل کمیته تصمیم‌گیری، به واحد متقاضی اعلام نماید. در صورت رفع نقص(ها) و ارایه مستندات لازم در مهلت تعیین شده به تشخیص کمیته تصمیم‌گیری، دبیر کمیته تصمیم‌گیری می‌تواند پرونده را طبق روال بندهای فوق الاشاره، مجدداً در کمیته تصمیم‌گیری مطرح نماید.

۶-۱-۵ صدور پروانه

۶-۱-۵-۱ در صورت موافقت با صدور پروانه برای فراورده مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری، پروانه در قالب فرم «پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری» به شماره مدرک ۸-۱۳۰/۲۲۱/ف صادر می‌شود.

۶-۱-۵-۲ پس از موافقت با صدور پروانه تشویقی، اداره کل استان باید ابتدا نسبت به عقد قرارداد طبق فرم «قرارداد پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی» به شماره مدرک ۱۰-۱۳۰/۲۲۱/ف با واحد متقاضی اقدام نموده و سپس پروانه در قالب فرم «پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی» به شماره مدرک ۹-۱۳۰/۲۲۱/ف صادر می‌شود.

یادآوری ۱- پروانه کاربرد علامت استاندارد، با اعتبار سه سال صادر می‌شود.

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

یادآوری ۲- درصورتی‌که واحد دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد به نسخه کاغذی پروانه نیاز داشته باشد باید درخواست خود را به اداره کل ارائه دهد، در این حالت اداره کل موظف است یک نسخه کاغذی از پروانه را پس از امضای مدیرکل و ممهور نمودن به مهر اداره کل، با اخذ رسید به نماینده واحد تحویل دهد.

۶-۱-۵-۳ درج شماره پروانه استاندارد در نشانه‌گذاری فراورده (و در موارد خاص به روش‌های دیگر) الزامی است. واحد دارای پروانه، موظف به رعایت الزامات مندرج در دستورالعمل نحوه نشانه گذاری محصولات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد به شماره مدرک ۱۳۰/۲۱۳/د می‌باشد.

۶-۱-۵-۴ برای سایر انواع یک فراورده دارای پروانه (سایر ویژگی‌های متمایز) با یک نوبت انطباق فراورده با الزامات استاندارد ملی مربوط و رعایت سایر الزامات این روش اجرایی، اداره کل استان بدون تشکیل کمیته تصمیم‌گیری و با تأیید رئیس اداره اجرای استان و تصمیم مدیرکل در خصوص افزایش دامنه پروانه مرتبط اقدام می‌نماید.

۶-۱-۵-۵ هرگونه اصلاح پروانه باید بعد از طرح موضوع اصلاح توسط رئیس اداره اجرای استان و موافقت مدیرکل با موضوع اصلاح، انجام شود. در اصلاح پروانه، شماره و تاریخ صدور و تاریخ انقضای پروانه تغییر نخواهد کرد و تاریخ و مرتبه اصلاح باید در پروانه درج شود، اصلاح پروانه بسته به مورد باید بر اساس حالت‌های مرتبط ذیل اعمال شود:

- اصلاح پروانه به دلیل تغییر در نشانی محل واحد دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد در همان استان، پس از یک بازرسی؛
- اصلاح پروانه به دلیل تغییر در اطلاعات محصول در سامانه تخصصی؛
- سایر موارد به تشخیص و موافقت مدیرکل.

یادآوری- تشکیل کمیته تصمیم‌گیری برای اصلاح پروانه الزامی نیست.

۶-۱-۶ درخواست رسیدگی مجدد (تجدید نظر)

۶-۱-۶-۱ در صورتی که متقاضی در هر یک از مراحل، درخواست رسیدگی مجدد داشته باشد باید درخواست خود را حداکثر ظرف ۵ روز کاری از آن مرحله، همراه با شواهدی عینی جدید، به اداره کل ارائه نماید.

۶-۱-۶-۲ اداره کل باید درخواست رسیدگی مجدد را بررسی و اقدام مرتبط با آن مرحله را انجام دهد.

۶-۱-۷ شکایات

۶-۱-۷-۱ در صورت وصول شکایت از سوی متقاضی، اداره کل باید مطابق با روش اجرایی رسیدگی به شکایات و اعتراضات به شماره مدرک ۴۰/۲۱۰/ر اقدام نماید.

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

۶-۲ تجدید

۶-۲-۱-۱ واحد موظف است در بازه زمانی دو تا سه ماه پیش از پایان اعتبار پروانه، نسبت به ارایه درخواست تجدید پروانه، اقدام نماید. در صورت عدم اقدام واحد در مهلت مذکور اگر به هر دلیلی پروانه واحد تا سررسید تاریخ اعتبار، تجدید نشود، پس از تاریخ مذکور واحد دارای پروانه اجباری، حق تولید کالا یا ارائه خدمت موضوع پروانه را نخواهد داشت و واحد دارای پروانه تشویقی حق استفاده از نشان استاندارد برای محصول موضوع پروانه را نخواهد داشت.

۶-۲-۱-۲ در صورت تأیید تداوم کیفیت و استمرار شرایط بند ۶-۱-۴-۴ و پس از پرداخت تعرفه‌های قانونی توسط واحد، اداره کل استان موظف است، اعتبار پروانه را به مدت سه سال طبق بند ۶-۱-۴-۲ تجدید نماید.

یادآوری- آخرین ارزیابی قبل از تجدید باید به‌طور کامل انجام و فاقد عدم انطباق در بازرسی و نقص بحرانی و عمده در نتیجه آزمون باشد. در صورت مشاهده عدم انطباق بحرانی یا عمده، واحد تولیدی مکلف است ضمن ریشه یابی علل عدم انطباق، رفع عدم انطباق و اقدامات اصلاحی صورت گرفته را به اداره کل اعلام نماید. پس از دریافت اعلام رفع عدم انطباق توسط اداره کل، نمونه برداری مجدد انجام و صرفا برای بندهای نامنطبق در نمونه قبلی با رعایت الزامات استاندارد، آزمون تکرار گردد و در صورت قبولی آزمون، پروانه تجدید گردد.

۶-۲-۱-۳ اداره کل استان موظف است به منظور نظارت مستمر بر عملکرد واحد دارای پروانه، نسبت به انجام ممیزی و بازرسی‌های ادواری هر شش ماه حداقل یک‌مرتبه (حداقل دو مرتبه در سال) و نمونه‌برداری ادواری بر اساس دستورالعمل نمونه برداری به شماره مدرک ۴۲/۲۰۴/د از محل های تولید، تمرکز، توزیع، عرضه و یا فروش هر سه ماه حداقل یک‌مرتبه (حداقل چهار مرتبه در سال)، با ملاحظه موارد ذیل، راساً یا به تشخیص اداره کل توسط نهاد بازرسی یا کارشناس رسمی استاندارد اقدام نموده و فرم تکمیل شده گزارش ممیزی و بازرسی به شماره مدرک ۵-۱۳۰/۲۲۱/ف (یا فرم ابلاغی دفاتر تخصصی) و همچنین سوابق نمونه‌برداری و نتایج آزمون را در پرونده واحد منظور نماید.

۶-۲-۱-۴ در مورد کالاهای با تولید فصلی، سفارش‌محور و نیز کالاهایی که تولید آنها در مقاطعی از سال امکان‌پذیر نیست، حداقل تعداد نمونه‌برداری ادواری سالانه به دو بار در سال کاهش می‌یابد.

۶-۲-۱-۵ در مورد واحدهای تولیدی که در دو آزمون متوالی عدم انطباق نداشته‌اند، تواتر نمونه برداری به ۵۰٪ تعداد الزامی (فقط یک مرحله: کاهش از ۴ مرتبه در سال به دو مرتبه درسال) کاهش می‌یابد. به محض رویت عدم انطباق، سطوح کاهش یافته به سطح قبلی افزایش خواهد یافت.

یادآوری- نتیجه آزمون مرحله صدور پروانه جزو دو آزمون متوالی محسوب نمی‌گردد.

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

۶-۲-۱-۶ تواتر نمونه‌برداری مندرج در بند ۶-۲-۱-۳ و ۶-۲-۱-۴ در خصوص کالاهای با ریسک متوسط و کم (به شرح فهرست طبقه بندی ریسک محصولات، اعلام شده سازمان) کاهش خواهد یافت و شرط کاهش تواتر نمونه‌برداری در صورت دو نتیجه منطبق متوالی برقرار خواهد بود.

۶-۲-۱-۷ در صورت درج هرگونه عدم انطباق یا نقص در گزارش ممیزی و بازرسی که احراز رفع آن با بررسی مستندات کافی نباشد، ضروری است اداره کل استان حداکثر تا یک ماه پس از اعلام رفع نقص یا مهلت تعیین شده برای آن، نسبت به انجام ممیزی و بازرسی پیگیری از واحد اقدام نماید.

۶-۲-۱-۸ در مورد فراورده‌های مشمول برچسب انرژی/آب/تأییدیه انرژی، اداره کل استان باید در بازرسی ادواری از واحد تولیدی، از نصب برچسب انرژی/آب بر روی کالاهای مشمول و همچنین انطباق رتبه اظهارشده با رتبه درج شده در پروانه کاربرد علامت استاندارد اطمینان حاصل نماید. در صورتی که به استناد گزارش ممیزی و بازرسی از واحد تولیدی یا مراکز تمرکز، توزیع و عرضه برچسب انرژی/آب/تاییدیه انرژی بر روی کالا نصب نشده باشد، اداره کل باید مطابق ماده ۴۰ قانون اقدام نماید (به استناد ماده ۱۳ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی).

۶-۲-۱-۹ در صورت درج هرگونه عدم انطباق بحرانی در نتیجه آزمون، ضروری است اداره کل استان حداکثر تا یک ماه پس از صدور نتیجه آزمون نسبت به نمونه‌برداری فوری از واحد اقدام نماید؛ بدیهی است نمونه مذکور جایگزین نمونه‌برداری ادواری نبوده و برنامه نمونه‌برداری به قوت خود باقیست.

۶-۲-۱-۱۰ براساس نتایج آزمون، برای هر نقص بحرانی ۳۰ امتیاز منفی، برای هر نقص عمده (کاربردی) ۱۵ امتیاز منفی و برای هر نقص جزئی ۵ امتیاز منفی به نوع محصول مورد آزمون تخصیص می‌یابد. در صورت تکرار همان نقص در نمونه‌برداری‌های بعدی در دوره اعتبار پروانه محاسبه امتیاز منفی، با ضریب افزایشی انجام می‌شود.

۶-۲-۱-۱۱ اداره کل باید براساس امتیاز منفی نتایج آزمون، به شرح ذیل اقدام نماید:

الف- در صورت وجود حداقل یک مورد نقص بحرانی در گزارش نتیجه آزمون، به واحد اعلام نماید تا نسبت به جمع‌آوری کالای مربوط از مراکز تمرکز و توزیع و فراخوان جمع‌آوری از مراکز عرضه اقدام نماید و موضوع را تحت عنوان پایین‌تر از کیفیت استاندارد، به کمیسیون ماده ۴۲ استان ارجاع دهد. واحد باید گزارشی از میزان تولید کالای مورد اشاره و اقدامات در خصوص جمع‌آوری و فراخوان جمع‌آوری با مستندات به اداره کل ارائه نماید.

ب - در صورتی‌که امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون یا جمع امتیازات منفی گزارش‌های چند نتیجه آزمون حداقل ۱۵ و از ۳۰ کمتر شد، اداره کل باید به واحد تولیدی تذکر داده و رفع نقص یا نقایص را خواستار شود.

پ - در صورتی‌که امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون یا جمع امتیازات منفی گزارش‌های چند نتیجه آزمون حداقل ۳۰ و از ۱۲۰ کمتر شد، اداره کل باید به واحد تولیدی اخطار داده و رفع نقص یا نقایص را خواستار شود.

ت - در صورتی‌که امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون یا جمع امتیازات منفی گزارش‌های چند نتیجه آزمون حداقل ۱۲۰ و از ۱۹۰ کمتر شد، اداره کل باید به واحد تولیدی اخطار داده و رفع نقص یا نقایص را خواستار شود. همچنین در صورتی که امتیاز منفی مذکور ناشی از حداقل نتایج آزمون دو نمونه‌برداری مختلف بوده و حداقل ۳۰ امتیاز از جمع امتیازات منفی گزارش نتیجه آزمون آخر به‌واسطه نقایص عمده یا بحرانی باشد، نسبت به تشکیل کمیته تصمیم‌گیری برای تعلیق پروانه اقدام نماید.

ث - در صورتی‌که امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون یا جمع امتیازات منفی گزارش‌های چند نتیجه آزمون به ۱۹۰ رسید، اداره کل باید به واحد تولیدی اخطار داده و رفع نقص یا نقایص را خواستار شود. همچنین در صورتی که امتیاز منفی مذکور ناشی از حداقل نتایج آزمون سه نمونه‌برداری مختلف بوده و حداقل ۳۰ امتیاز از جمع امتیازات منفی گزارش نتیجه آزمون آخر به‌واسطه نقایص عمده یا بحرانی باشد، نسبت به تشکیل کمیته تصمیم‌گیری برای ابطال پروانه اقدام نماید.

یادآوری- نمره منفی هر ویژگی متمایز یک محصول، مستقل از سایر انواع آن محصول و به صورت ضریب‌دار محاسبه می‌شود و مبنای تذکر، اخطار، تعلیق یا ابطال آن ویژگی متمایز قرار می‌گیرد.

۶-۲-۱-۱۲ چنانچه در زمان پایان اعتبار پروانه، شرایط تعلیق یا ابطال به‌وجود نیامده باشد، اعتبار پروانه می‌تواند تجدید شود.

۶-۲-۱-۱۳ پس از انقضای مدت اعتبار پروانه اجباری، واحد مجاز به تولید یا ارائه خدمت محصول مندرج در پروانه و استفاده از نشان استاندارد در زمینه مرتبط با دامنه کاربرد آن و تبلیغ نمی‌باشد و واحد دارای پروانه استاندارد تشویقی مجاز به استفاده از نشان استاندارد در زمینه مرتبط با دامنه کاربرد آن و تبلیغ نمی‌باشد، مگر آنکه واحد در بازه زمانی مشخص شده در بند ۶-۲-۱-۱، درخواست تجدید و مهلت ارفاقی را به اداره کل داده باشد. اداره کل درخواست مهلت ارفاقی را در کمیته تصمیم‌گیری مطرح و در صورتی که واحد در آخرین گزارش ممیزی و بازرسی و نتیجه آزمون فاقد عدم انطباق باشد، با اعطای مهلت ارفاقی حداکثر سه ماهه به واحد موافقت می‌نماید. در این‌صورت واحد مشمول استاندارد اجباری در مهلت ارفاقی مشخص شده (که از سه ماه بیشتر نخواهد بود) پس از تاریخ پایان اعتبار پروانه اجازه تولید یا ارائه خدمت محصول مذکور را خواهد داشت و واحد دارای پروانه استاندارد تشویقی، مجاز به استفاده از نشان استاندارد در زمینه مرتبط با دامنه کاربرد آن و تبلیغ می‌باشد. لازم به تأکید است که این مدت زمان ارفاق‌شده، در هنگام تجدید از دوره اعتبار پروانه تجدید شده کسر می‌گردد.

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

یادآوری- در صورتی که مهلت ارفاقی به واحد داده نشود، پروانه پس از رسیدن به تاریخ انقضای اعتبار، نامعتبر خواهد شد و در صورتی که مهلت ارفاقی به واحد داده شود پروانه واحد پس از پایان مهلت ارفاقی نامعتبر خواهد شد.

۶-۲-۱-۱۴ در صورت انطباق نتیجه «آزمون‌های نوع» اعلام شده توسط سازمان، منوط به اینکه تواتری در استاندارد محصول مشخص نشده باشد، انجام یک مرتبه آزمون‌های نوع در دوره اعتبار پروانه کافی می‌باشد. تولیدکننده مکلف به ارائه تعهدات قانونی مبنی بر پذیرش مسئولیت‌های حقوقی، کیفری و مدنی در ارتباط با اطلاع‌رسانی هرگونه تغییرات از لحاظ مواد اولیه، مواد حد واسط تولید، فرایند تولید، طراحی محصول و .... مرتبط با آزمون نوع به اداره کل می‌باشد. در صورتی که هریک از شرایط موثر بر تکرار آزمون نوع ایجاد شود نظیر تغییرات از لحاظ مواد اولیه، مواد حد واسط تولید، فرایند تولید، طراحی محصول و ... آزمون نوع باید انجام شود.

۶-۲-۱-۱۵ در صورت انطباق نتیجه آزمون‌های طولانی‌مدت (یعنی آزمون‌هایی که مدت زمان انجام آن‌ها حداقل ۸ هفته طول می‌کشد)، اعلام شده توسط سازمان انجام آزمون، یک‌بار در هر سال کافی است.

یادآوری- فهرست آزمون‌های مورد نظر برای بندهای ۶-۲-۱-۱۴ و ۶-۲-۱-۱۵، توسط سازمان در سامانه اطلاع‌رسانی می‌گردد.

۶-۳ تعلیق و رفع تعلیق

۶-۳-۱ اداره کل استان موظف است در صورت وقوع یکی از شرایط زیر نسبت به تشکیل کمیته تصمیم‌گیری به‌منظور تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی، اقدام نماید:

۶-۳-۱-۱ لغو یا بی اعتبار شدن هر یک از شرایط مندرج در بند ۶-۱-۴-۳ (به استثنای بند ۶-۱-۴-۳-۳) این روش اجرایی.

۶-۳-۱-۲ واحد موظف است حداکثر تا یک هفته پس از اعلام هزینه‌ها، نسبت به پرداخت هزینه‌های اعلام‌شده اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت، اداره کل نسبت به اخطار به واحد اقدام و در صورت عدم پرداخت ظرف یک ماه پس از اخطار، نسبت به تعلیق پروانه اقدام نماید.

۶-۳-۱-۳ چنانچه به استناد گزارشات بازرسی یا نمونه‌برداری یا بنا به اعلام واحد و بررسی توسط اداره کل استان، حداکثر ۹ ماه از توقف تولید کالا یا ارائه خدمت مربوطه سپری شده باشد (در مورد کالاهای با تولید فصلی و نیز کالاهایی که تولید آنها در مقاطعی از سال امکان‌پذیر نیست، این زمان به ۱۲ ماه افزایش می‌یابد).

یادآوری- مدت تعلیق ناشی از توقف تولید کالا یا ارائه خدمت، می‌تواند تا زمان پایان اعتبار پروانه تعیین شود.

۶-۳-۱-۴ هر گونه تبلیغات گمراه کننده طبق دستورالعمل نحوه نشانه گذاری محصولات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد به شماره مدرک ۱۳۰/۲۱۳/د بنا به گزارش کارشناسی و تائید مدیر کل استان.

۶-۳-۱-۵ در صورتی که رتبه انرژی/آب حاصل از نتیجه آزمون، پایین‌تر از حداقل رتبه مندرج در متن استاندارد ملی مرتبط باشد، در صورت عدم اعتراض واحد به نتیجه آزمون در مهلت مقرر یا واردنبودن اعتراض واحد حسب تصمیم کمیسیون رسیدگی به اعتراضات استان، دامنه مرتبط با آن رتبه انرژی/آب، تعلیق می‌شود.

۶-۳-۱-۶ در صورتی که امتیاز منفی نتایج آزمون به شرایط جزء «ت» از بند ۶-۲-۱-۱۱ برسد.

۶-۳-۱-۷ جابه‌جایی جغرافیایی واحد در همان استان.

۶-۳-۱-۸ در صورت دریافت شکایت مشتری از واحد دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد با موضوع پایین تر از کیفیت استاندارد، تقلب یا فریب مشتری در ارائه محصول و خدمات پس از فروش کالای موضوع پروانه، موضوع به واحد اعلام می شود در صورت عدم ارایه پاسخ مستدل به اداره کل استان (به همراه دلایل و مستندات حقوقی یا کارشناسی شده)، با دستور مدیر کل استان، به منظور تصمیم گیری برای تعلیق یا ابطال در کمیته تصمیم‌گیری مطرح می‌شود.

۶-۳-۲ اداره کل استان موظف است نسبت به تشکیل کمیته تصمیم‌گیری به منظور تصمیم‌گیری در خصوص تعلیق پروانه اقدام نموده و در صورت موافقت با تعلیق، اطلاعات صورتجلسه کمیته تصمیم‌گیری را تکمیل نموده، پروانه را تعلیق و مراتب تعلیق را به واحد مذکور ابلاغ نماید.

۶-۳-۳ واحد موظف است از تاریخ تعلیق پروانه، در مورد محصول مشمول استاندارد اجباری ضمن توقف تولید یا ارائه خدمت محصول موضوع پروانه، نسبت به توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان استاندارد در مورد آن محصول اقدام نماید، و در مورد محصول مشمول استاندارد اختیاری نسبت به توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان استاندارد در مورد آن محصول اقدام نماید، واحد همچنین باید حداکثر در مدت ۳ ماه نسبت به رفع نقص(ها) یا رفع شرایط تعلیق و اعلام آن به اداره کل استان اقدام نماید. در غیر این صورت اداره کل استان موظف است نسبت به تشکیل کمیته تصمیم‌گیری به منظور بررسی ابطال پروانه مطابق با بند ۶-۴ این روش اجرایی اقدام نماید.

۶-۳-۴ در صورتی که تعلیق به علت نمره منفی نتایج آزمون بوده باشد، واحد باید با هماهنگی اداره کل نسبت به تولید آزمایشی در دوره تعلیق، اقدام نماید و اداره کل نیز باید پیش از پایان سه ماه از شروع تعلیق، از تولید آزمایشی نمونه‌برداری نماید، برای تشکیل کمیته تصمیم‌گیری به منظور رفع تعلیق، نتیجه آزمون نمونه مذکور باید با استاندارد مطابقت داشته باشد. بدیهی است تا زمان صدور نتیجه آزمون نمونه مذکور و تشکیل کمیته تصمیم‌گیری پروانه در حالت تعلیق می‌ماند.

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

یادآوری- در مواردی که رفع نقص آنها ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تعلیق امکان پذیر نمی‌باشد، با تصمیم کمیته تصمیم‌گیری تعلیق پروانه، مهلت رفع نقص (ها) یا رفع شرایط تعلیق می‌تواند ۴ ماه تعیین شود.

۶-۳-۵ در صورت محرز شدن رفع شرایط تعلیق، اداره کل استان موظف است نسبت به تشکیل کمیته تصمیم‌گیری در خصوص رفع تعلیق پروانه اقدام نموده و در صورت موافقت با رفع تعلیق، اطلاعات صورتجلسه کمیته تصمیم‌گیری را تکمیل نموده و مراتب رفع تعلیق را به واحد مذکور ابلاغ نماید.

یادآوری- در صورت رفع تعلیق پروانه، مجموع امتیازات منفی اخذ شده از زمان صدور تا پایان زمان اعتبار پروانه به قوت خود باقی خواهد ماند و امتیازات منفی در دوره اعتبار پروانه، به آن افزوده خواهد شد.

۶-۴ ابطال پروانه

۶-۴-۱ اداره کل استان موظف است در صورت اطمینان از وقوع یکی از شرایط زیر، بلافاصله نسبت به تشکیل کمیته تصمیم‌گیری به منظور ابطال پروانه اقدام نماید:

۶-۴-۱-۱ در صورتی که امتیاز منفی نتایج آزمون به شرایط جزء «ث» از بند ۶-۲-۱-۱۱ برسد.

۶-۴-۱-۲ در صورتی که ظرف مدت تعیین شده در بند ۶-۳-۳ این روش اجرایی، نسبت به رفع نقص(ها) یا رفع شرایط تعلیق از طرف واحد، اقدام نشده باشد.

۶-۴-۱-۳ در صورت تغییر نشانی محل واحد از یک استان به استان دیگر؛

۶-۴-۱-۴ در صورت درخواست واحد دارای پروانه؛

۶-۴-۱-۵ در صورت تغییرِ دارندهٔ مجوز فعالیت؛

۶-۴-۱-۶ در صورت تغییرِ مقرراتِ اجرای اجباری از اجباری به اختیاری یا بالعکس؛

۶-۴-۱-۷ در صورتی که پس از صدور پروانه اثبات شود که واحد در هنگام صدور پروانه، شرایط صدور پروانه را نداشته است (مانند احراز اقدامات فریبکارانه).

۶-۴-۲ اداره کل استان موظف است در صورت موافقت کمیته با ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد، پروانه را باطل نماید و بلافاصله مراتب را به واحد اطلاع دهد.

۶-۴-۳ در صورتی که شرایط ابطال برای هر یک از فراورده های مندرج در پروانه ایجاد شود، صرفاً در خصوص همان فراورده و به طور مستقل اقدام خواهد شد و سایر موارد مندرج در پروانه را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. در این صورت اداره کل استان باید صرفاً نسبت به حذف نام همان نوع از محصول مندرج در پروانه اقدام نموده و پروانه را اصلاح نماید.

۶-۴-۴ واحد موظف است از تاریخ ابطال پروانه، در مورد محصول مشمول استاندارد اجباری ضمن توقف تولید یا ارائه خدمت محصول موضوع پروانه، نسبت به توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان استاندارد در مورد آن محصول اقدام نماید و در مورد محصول مشمول استاندارد اختیاری نسبت به توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان استاندارد در مورد آن محصول اقدام نماید.

یادآوری- ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی منجر به لغو قرارداد منعقده می‌شود.

۶-۵ صدور مجدد

در صورت ابطال پروانه اجباری، چنانچه واحد شرایط و الزامات بند ۶-۱-۴-۳ را مجدداً احراز نماید، فرایند صدور مجدد پروانه با توجه به سوابق و مدارک واحد و ملاحظه شروط ذیل، مطابق با بند ۶-۱ این روش اجرایی انجام می‌شود:

الف- واحد باید رفع عدم انطباق های خود را با بررسی دقیق علل ایجاد عدم انطباق و ارائه اصلاحات و اقدامات اصلاحی به اداره کل اعلام نماید.

ب- چنانچه ابطال به دلیل عدم انطباق موجود در گزارشات ارزیابی انطباق شامل ممیزی، بازرسی یا نتایج آزمون و یا بند ۶ – ۴ -۱ - ۷ بوده باشد، صدور مجدد پروانه باید با شماره جدید صورت پذیرد. چنانچه ابطال به دلیل نمره منفی نتایج آزمون بوده باشد، نیاز به دو مورد نتیجه آزمون منطبق متوالی می‌باشد.

پ- چنانچه ابطال به هر دلیلی غیر از موارد مندرج در بند ب باشد انجام ارزیابی (مشتمل بر ممیزی، بازرسی و نمونه‌برداری) از واحد و وجود حداقل یک مورد نتیجه ارزیابی منطبق.

۶-۶ ضوابط پروانه کاربرد علامت استاندارد برای تولید با قرارداد

۶-۶-۱ مسئولیت رعایت الزامات و مقررات مربوط به استانداردهای اجباری و اختیاری، از قبیل مقررات مرتبط با تولید، تمرکز، توزیع، عرضه و فروش و نشانه‌گذاری و امکان ردیابی محصول بر عهده تولیدکننده است.

۶-۶-۲ واحد تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد که قصد تولید با قرارداد دارد (که در این بند به‌اختصار، تولیدکننده گفته می‌شود)، باید موارد زیر را در اختیار اداره کل محل استقرار خود قرار دهد:

۶-۶-۲-۱ درخواست تولیدکننده برای استفاده از نشان استاندارد برای تولید با قرارداد: در این درخواست باید شماره پروانه کاربرد علامت استاندارد تولیدکننده و مشخصات قرارداد ذکر شده باشد.

۶-۶-۲-۲ یک نسخه از قرارداد تولید کالا با قرارداد که بین تولیدکننده و سفارش‌دهنده منعقد شده است. در این قرارداد باید مشخصات طرفین، مدت قرارداد، نام و حجم کالای موضوع سفارش، شماره استاندارد ملی مربوطه، شماره و تاریخ صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تولیدکننده، درج شده باشد.

۶-۶-۲-۳ شناسه گواهی ثبت نشان تجاری سفارش دهنده (با قابلیت اعتبارسنجی با کد رهگیری از وبگاه مرکز مالکیت معنوی) که در موضوع گواهی مذکور باید نام کالا یا گروه یا طبقه کالای مورد سفارش درج شده باشد. در صورتی‌که نشان تجاری، خارجی باشد مجوز فعالیت نشان تجاری مذکور در داخل کشور، باید ارائه شود.

۶-۶-۲-۴ ارائه یک نسخه از برچسب نشانه‌گذاری روی کالا که به تأیید مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدکننده و بالاترین مقام مجاز طرفین قرارداد رسیده باشد.

۶-۶-۳ اداره کل درخواست را بررسی و در صورت موافقت، توسط مدیرکل به تولیدکننده اعلام می‌شود.

۶-۶-۴ پس از اعلام موافقت مدیرکل، برای تولید موضوع قرارداد، تولیدکننده باید علاوه بر رعایت الزامات دستورالعمل نحوه نشانه گذاری محصولات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد به شماره مدرک ۱۳۰/۲۱۳/د، عبارتی با مضمون زیر را در نشانه‌گذاری کالا به طور خوانا، قابل‌رؤیت، متمایز از رنگ زمینه، با مرکب پاک‌نشدنی، غیرسمّی و جدانشدنی، چاپ، نوشته، برچسب، حک یا درج برجسته اعمال نماید.

«تولیدشده در (نام تولیدکننده) به سفارش (نام سفارش‌دهنده)»

۶-۶-۵ تولیدکننده باید در صورت فسخ قرارداد، مراتب را رسماً به اداره کل اطلاع‌رسانی کند.

۶-۶-۶ در صورت تعلیق یا ابطال پروانه، تولیدکننده مجاز به تولید موضوع قرارداد نخواهد بود.

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

۶-۶-۷ اداره کل محل تولیدکننده، مکلف است در صورت مشاهده یا دریافت گزارش مبنی بر تولید با قرارداد، موضوع را بررسی کند و در صورتی که تولید مذکور خارج از ضوابط بند ۶-۶ صورت گرفته باشد نسبت به اخطار به تولیدکننده مبنی بر جمع‌آوری محصول و اصلاح نشانه‌گذاری و در صورت تکرار نسبت به تعلیق و ابطال پروانه تولیدکننده اقدام نماید..

یادآوری- در مورد تولید به منظور صادرات، باید به ضوابط مرتبط با کالاهای صادراتی مراجعه شود.

۷- مدارک مرتبط

۷-۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۱۱؛

۷-۲ ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز به‌کاربستن علائم آن‌ها؛

۷-۳ آیین‌نامه اجرایی تعیین، طبقه‌بندی، و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران؛

۷-۴ آیین‌نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت؛

۷-۵ دستورالعمل نمونه‌برداری، به شماره مدرک ۴۲/۲۰۴/د؛

۷-۶ دستورالعمل نحوه نشانه‌گذاری محصولات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد، به شماره مدرک ۱۳۰/۲۱۳/د؛

۷-۷ روش اجرایی رسیدگی به شکایات و اعتراضات، به شماره مدرک ۴۰/۲۱۰/ر؛

۷-۸ روش اجرایی الزامات ارائه اظهارنامه انطباق، به شماره مدرک ۱۳۰/۲۵۹/ر؛

۸- بایگانی سوابق

کلیه مدارک و سوابق مربوط به اجرای این روش اجرایی در ادارات‌کل استان‌ها، معاونت‌ها و مدیریت‌های ذی‌ربط سازمان، به مدت پنج سال نگهداری می‌شود.

۹- گیرندگان نسخ

رئیس سازمان، معاونین سازمان، رئیس پژوهشگاه استاندارد، روسای مراکز، مدیران کل ستادی و استانی.

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

۱۰- پیوست‌ها

۱۰-۱ فرم «شناسنامه واحد»، به شماره مدرک ۱-۱۳۰/۲۲۱/ف؛

۱۰-۲ فرم «درخواست صدور/تجدید/صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد و ارائه اطلاعات برقراری سیستم کیفیت»، به شماره مدرک ۲-۱۳۰/۲۲۱/ف؛

۱۰-۳ فرم «فرم تعهد پذیرش شرایط دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد »، به شماره مدرک ۳-۱۳۰/۲۲۱/ف؛

۱۰-۴ فرم «فرم تصدیق اطلاعات اظهارشده»، به شماره مدرک ۴-۱۳۰/۲۲۱/ف؛

۱۰-۵ فرم «گزارش ممیزی و بازرسی»، به شماره مدرک ۵-۱۳۰/۲۲۱/ف؛

۱۰-۶ فرم «خلاصه پرونده واحد»، به شماره مدرک ۶-۱۳۰/۲۲۱/ف؛

۱۰-۷ فرم «کمیته تصمیم‌گیری»، به شماره مدرک ۷-۱۳۰/۲۲۱/ف؛

۱۰-۸ فرم «پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری»، به شماره مدرک ۸-۱۳۰/۲۲۱/ف؛

۱۰-۹ فرم «پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی»، به شماره مدرک ۹-۱۳۰/۲۲۱/ف؛

۱۰-۱۰ فرم «قرارداد پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی»، به شماره مدرک ۱۰-۱۳۰/۲۲۱/ف.

۱۰-۱۱ روندنمای فرایند، به شماره مدرک ۱۱-۱۳۰/۲۲۱/ف.

۱۱- مدارک منسوخ شده

با تأیید این مدرک، روش اجرایی «ارزیابی انطباق محصول: صدور، اصلاح، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق، ابطال و صدورمجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی» به شماره ۱۳۰/۲۲۱/ر تجدید نظر ۵ مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ و «دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران به علت عدم تداوم انطباق کیفیت فراورده با استاندارد مربوطه»، به شماره ۱۱۹/۵۰/د مصوب ۱۳۸۰/۰۹/۲۸ منسوخ و این مدرک جایگزین آن‌ها می‌شود.

«این روش اجرایی در دویست‌وهشتادوهفتمین جلسه شورای مدیران و معاونین مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.»

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

	تهیه‌کننده	بررسی‌کننده	تصویب‌کننده	تأییدکننده
نام و نام خانوادگی	۱- قاسم فدوی ۲- افشین زمانی ۳- احسان جعفرتاش ۴- فرناز فرشاد ۵- مجتبی مستاجران ۶- فرح ناز ثابت ۷- صادق میرزایی راد ۸- کاظم هادی ۹- حامد تفسیری ۱۰- اسماعیل حسن‌پور ۱۱- محمد فرقانی	۱- انوشه رحمانی ۲- ابراهیم فخری گمچی ۳- محمد احمدی مقدم ۴- زهرا پیراوی ونک ۵- علی توکلی گلپایگانی ۶- علی عبدی ۷- مهدی علی‌پور ۸- حامد محمدی ۹- عباس رحیمی گلوگاهی ۱۰- مسعود جوادی ۱۱- محمدحسین عباسی رزگله ۱۲- سمیه کامران ۱۳- ایرج ابوئی مهریزی ۱۴- بهاره یوسف‌زاده فعال دقتی ۱۵- بابک رستمیان ۱۶- رضا فرخی ۱۷- حمیدرضا علیزاده	۱- انوشه رحمانی ۲- محمودرضا طاهری ۳- حمید اشتری ۴- فرحناز قلاسی مود ۵- یلدا رسولی ۶- سیروس صارمی ۷- داود رزاقی ۸- مهدی علی‌پور ۹- مجید جوانمرد داخلی ۱۰- سید ابراهیم ابراهیمی نائید ۱۱- رضا فخیمی ۱۲- قاسم فدوی ۱۳- مسعود جوادی	فرزانه انصاری

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد

سمت	۱- مدیر کل استاندارد استان تهران ۲- معاون ارزیابی انطباق استاندارد استان تهران ۳- کارشناس مسئول اداره نظارت بر اجرای استاندارد تهران ۴- رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان تهران ۵- معاون ارزیابی انطباق استاندارد استان اصفهان ۶- معاون ارزیابی انطباق استاندارد استان فارس ۷- معاون ارزیابی انطباق استاندارد استان خراسان رضوی ۸- معاون ارزیابی انطباق استاندارد استان آذربایجان شرقی ۹- رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات استاندارد آذربایجان شرقی ۱۰- معاون ارزیابی انطباق استاندارد استان البرز ۱۱- کارشناس مسئول دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی	۱- معاون نظارت بر اجرای استاندارد ۲- مشاور رئیس سازمان و مسئول هماهنگی امور استان‌ها ۳- مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی ۴- مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی ۵- مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست ۶- مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی ۷- رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران ۸- مدیرکل استاندارد استان خراسان رضوی ۹- مدیرکل استاندارد استان مازندران ۱۰- مدیرکل استاندارد استان البرز ۱۱- معاون دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی ۱۲- معاون دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی ۱۳- معاون دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست ۱۴- معاون دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی ۱۵- معاون تشکیلات و تحول اداری دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری ۱۶- معاون اداره کل امور حقوقی و مجلس ۱۷- کارشناس هماهنگی امور استان‌ها دفتر حوزه ریاست و دبیرخانه شورای‌عالی استاندارد	۱- معاون نظارت بر اجرای استاندارد ۲- معاون ارزیابی کیفیت ۳- معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس ۴- معاون تدوین و ترویج استاندارد ۵- مدیرکل حوزه ریاست و دبیرخانه شورای‌عالی استاندارد ۶- دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد ۷- رئیس مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها ۸- رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ۹- رئیس پژوهشگاه استاندارد ۱۰- مدیرکل امور حقوقی و مجلس ۱۱- مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مرکزی حراست ۱۲- مدیرکل استاندارد استان تهران ۱۳- مدیرکل استاندارد استان البرز	رئیس سازمان

عنوان: فرایند گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد



پیوست شماره ۱

فرم شناسنامه واحد

عنوان: فرم شناسنامه واحد

۱- اطلاعات کلی:

۱-۱ نام واحد:

۱-۲شماره و تاریخ مجوز فعالیت:

۱-۳ مشخصات هویتی واحد:

☐ حقوقی (شناسه ملی شرکت، اطلاعات آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی)

☐ حقیقی (اطلاعات کارت ملی و یا شناسنامه دارنده مجوز فعالیت)

۱-۴نام یا نشان تجارتی و مشخصات آگهی ثبت نام یا نشان تجاری در روزنامه رسمی (در صورت درخواست واحد جهت درج نام یا نشان تجاری در پروانه):

۱-۵نام محصول مورد درخواست و کلیه محصولات واحد:

۱-۶نوع مالکیت: دولتی ☐ خصوصی ☐ تعاونی ☐ سایر ☐

۲- نشانی واحد

۲-۱مشخصات محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی:

- نشانی:
- شماره‌تلفن:
- دورنگار:

۲-۲ مشخصات دفتر مرکزی واحد تولیدی یا خدماتی:

- نشانی:
- شماره‌تلفن:
- دورنگار:
- کد پستی و صندوق پستی:
- وبگاه:
- پست الکترونیکی:

نام و سمت بالاترین مقام مسئول واحد تولیدی یا خدماتی/ صاحب امضای مجاز

مهر و امضا (امضای الکترونیک)

عنوان: فرم شناسنامه واحد

۳- مشخصات مدیران

سمت	نام و نام خانوادگی	کد ملی	شماره‌تلفن همراه	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	میزان تجربه
مدیرعامل یا مدیر ارشد						
مدیر تولید (در مورد واحد تولیدی)						
مدیر کنترل کیفیت						

۴- میزان تولید یا ارائه خدمت سالانه

۴-۱ میزان اسمی و اظهاری به تفکیک انواع محصولات مورد درخواست:

نام و سمت بالاترین مقام مسئول واحد تولیدی یا خدماتی/ صاحب امضای مجاز

مهر و امضا (امضای الکترونیک)

پیوست شماره ۲

فرم درخواست صدور /تجدید/صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد و ارائه اطلاعات برقراری سیستم کیفیت

عنوان: فرم درخواست صدور/تجدید/صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد و ارائه اطلاعات برقراری سیستم کیفیت

شماره:

تاریخ:

پیوست:

مدیرکل محترم استاندارد استان .....

با سلام،

احتراماً، به استحضار می‌رساند واحد تولیدی یا خدماتی ..... تولیدکننده کالا یا ارائه‌دهنده خدمت .....، با فراهم نمودن شرایط لازم برای انطباق مشخصات کیفی محصول با استاندارد (های) ملی مربوطه و برقراری نظام کیفیت در حد لازم، با اعلام آگاهی و پذیرش قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص پروانه کاربرد علامت استاندارد و مسئولیت‌های ناشی از آن، ضمن تکمیل اطلاعات برقراری سیستم کیفیت (ضمیمه این فرم) و همچنین ارسال اطلاعات و مدارک تعیین شده از سوی آن سازمان از جمله مدارک هویتی، مجوز فعالیت، اظهارنامه و پیوست‌های آن و توافقنامه پیوست اعلام می‌دارد که متقاضی □صدور / □افزایش دامنه / □کاهش دامنه / □تجدید/ □صدور مجدد (تجدید پس از ابطال) پروانه کاربرد علامت استاندارد □اجباری / □ تشویقی، جهت کالا، خدمت ..... با نام یا نشان تجارتی ..... در انطباق با استاندارد (های) ملی ایران به شماره (های) ..... است. (در مورد درخواست افزایش دامنه، کاهش دامنه، اصلاح دامنه یا تجدید ارائه اطلاعات، مدارک و مستندات تغییر یافته نسبت به مواردی که در حین درخواست صدور ارائه شده بود با تصریح بر اینکه سایر موارد تغییر نیافته است کفایت می‌کند).

خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.

نام و سمت بالاترین مقام مسئول واحد تولیدی یا خدماتی

مهر و امضا (امضای الکترونیک)

نشانی محل تولید یا ارائه خدمت:

نشانی دفتر مرکزی:

شماره‌تلفن و دورنگار:

پست الکترونیکی:

نشانی وبگاه:

عنوان: فرم درخواست صدور/تجدید/صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد و ارائه اطلاعات برقراری سیستم کیفیت

اطلاعات برقراری سیستم کیفیت (ضمیمه فرم درخواست)

۱- نام واحد و محصول

۱-۱ نام واحد:

۱-۲نام محصول موردنظر برای دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد:

۱-۳ انواع محصول مورد درخواست (درصورتی‌که در استاندارد ملی محصول انواع درج شده و واحد آنها را تولید کند):

۱-۴شماره استاندارد(های) ملی:

۱-۵رتبه انرژی/آب هر یک از کالاها، (برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری معیار مصرف انرژی/آب).

۲- تولید

۲-۱تعداد نوبت‌کاری:

۲-۲ آیا بخشی از فرایند تولید برون‌سپاری شده است؟

۲-۳ درصورتی‌که بخشی از فرایند تولید برون‌سپاری شده باشد، مشخصات آن بخش و میزان درصد برون‌سپاری شده و نام پیمانکار مربوطه اعلام شود.

۳- کنترل کیفیت

۳-۱ نمودار مراحل مختلف تولید با تعیین محل‌های کنترل کیفیت و تعداد افراد کنترل‌کننده در هر محل (به پیوست).

۳-۲ بدین‌وسیله اعلام می‌گردد که مدیر کنترل کیفیت منحصراً زیر نظر مدیرعامل یا بالاترین مقام واحد فعالیت می‌کند.

نام و نام خانوادگی مقام مافوق مدیر کنترل کیفیت	سمت مقام مافوق مدیر کنترل کیفیت

۳-۳ وضعیت آزمایشگاه واحد در خصوص انجام کامل آزمون‌های محصول مورد درخواست، تشریح شود. و در صورت برون‌سپاری بخشی از آزمون‌ها موارد اعلام شود.

۳-۴ آیا آزمایشگاه واحد توانایی انجام کامل تمامی آزمون‌های محصول مورد درخواست را دارد؟

بلی☐

خیر☐ درصورتی‌که پاسخ خیر باشد: موافقت مدیرکل استان با درخواست واحد مبنی بر برون‌سپاری بخشی از آزمون‌ها (طبق فهرست آزمون‌های قابل برون‌سپاری سازمان)، ارجاع‌دهی یا ضمیمه شود.

۳-۵ فهرست تجهیزات آزمایشگاهی موجود، به‌ویژه تجهیزات مرتبط با محصول موردنظر درج شود.

۴- خدمات پس از فروش و ضمانت محصول (در صورت دارا بودن):

۴-۱آیا واحد تولیدی یا خدماتی، دارای خدمات پس از فروش است؟

بلی☐ خیر☐

در صورت مثبت‌بودن جواب چگونگی آن شرح داده شود:

۴-۲ آیا واحد تولیدی یا خدماتی برای محصولات خود دارای ضمانت است؟ بلی☐ خیر☐

در صورت مثبت‌بودن جواب، نوع ضمانت: ..... مدت ضمانت: .....

۴-۳ آیا واحد تولیدی یا خدماتی دارای نظام رسیدگی به شکایات است؟ بلی☐ خیر☐

در صورت مثبت‌بودن، جواب چگونگی آن شرح داده شود:

۵- کنترل مواد اولیه

۵-۱نحوه شناسایی و قابلیت ردیابی مواد اولیه تشریح شود.

۵-۲ نحوه و تواتر نمونه‌برداری مواد اولیه تشریح شود.

۵-۳ نحوه تأیید مواد اولیه تشریح شود.

۵-۴ نحوه انبارش مواد اولیه تشریح شود.

۵-۵ درصورتی‌که مواد اولیه دارای تاریخ انقضا هستند، مکانیزم کنترل آن تشریح شود.

۶- کنترل تجهیزات تولید و آزمون به تفکیک محصول

۶-۱نحوه تعمیر و نگهداری تجهیزات تولید تشریح شود.

۶-۲ نحوه تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمون تشریح شود.

۶-۳ فرایند کالیبراسیون و کنترل میانی تجهیزات تولید تشریح و جدول برنامه کالیبراسیون تجهیزات ارائه گردد.

۶-۴ فرایند کالیبراسیون و کنترل میانی تجهیزات آزمون تشریح و جدول برنامه کالیبراسیون تجهیزات ارائه گردد.

۷- ارزیابی انطباق

۷-۱ نحوه و تواتر نمونه‌برداری و آزمون محصول میانی(اگر مصداق دارد) و محصول نهایی تشریح شود.

۷-۲ آیا فهرست و متن آخرین ویرایش استانداردهای موردنیاز ازجمله ویژگی‌ها و روش‌های آزمون موجود است؟

۷-۳ آیا فهرست و متن آخرین ویرایش استانداردهای موردنیاز ازجمله ویژگی‌ها و روش‌های آزمون در دسترس کارکنان آزمایشگاه قرار دارد؟

۷-۴ آیا جزئیات داده‌های خام آزمون‌ها و نتایج آزمون به‌طور مناسب و قابل‌ردیابی ثبت می‌شود؟

۸- اقدامات مرتبط با عدم انطباق

۸-۱ در صورت مشاهده عدم انطباق در مواد اولیه، چگونگی ردیابی آن به تأمین‌کننده، رویه‌های بررسی و اصلاح و اقدام اصلاحی و برای عدم انطباق‌های بالقوه، اقدام پیشگیرانه تشریح شود.

۸-۲ در صورت مشاهده عدم انطباق در محصول‌های میانی (اگر مصداق دارد)، چگونگی ردیابی آن در واحد، رویه‌های بررسی و اصلاح و اقدام اصلاحی و برای عدم انطباق‌های بالقوه، اقدام پیشگیرانه تشریح شود.

۸-۳ در صورت مشاهده عدم انطباق در محصول نهایی، چگونگی ردیابی آن، رویه‌های بررسی و اصلاح و اقدام اصلاحی، تعیین تکلیف محصولات نامنطبق و برای عدم انطباق‌های بالقوه، اقدام پیشگیرانه تشریح شود.

۸-۴ در صورت دریافت گزارش عدم انطباق در محصول نهایی از نهادهای ارزیابی بیرونی، چگونگی ردیابی آن، رویه‌های بررسی و اصلاح و اقدام اصلاحی تشریح شود.

۹- بسته‌بندی، جابه‌جایی، انبارش، تحویل

۹-۱آیا راهنمای مدونی برای بسته‌بندی محصول نهایی وجود دارد؟ توضیح داده شود.

۹-۲ انواع شیوه‌ها یا اقلام بسته‌بندی محصول نهایی تشریح شود.

۹-۳ شیوه نشانه‌گذاری محصول نهایی تشریح شود.

۹-۴ آیا راهنمای مدونی برای الزامات انبارش محصول نهایی وجود دارد؟ توضیح داده شود.

۹-۵ الزامات محل‌های انبارش محصول نهایی تشریح شود.

۹-۶ آیا مکانیزم‌هایی به‌منظور جلوگیری از آسیب یا خراب‌شدن محصول در اثر انبارش یا جابه‌جایی پیش‌بینی شده است؟ توضیح داده شود.

۹-۷ آیا الزامات خاصی برای زنجیره تحویل محصول نهایی از بسته‌بندی تا تحویل به مصرف‌کننده وجود دارد؟ توضیح داده شود.

۹-۸ استانداردهای اجباری یا اختیاری بسته‌بندی مورداستفاده و شیوه رعایت آنها، در صورت وجود، تشریح شود.

۱۰- کنترل سوابق کیفیت

۱۰-۱ نحوه نگهداری سوابق و مدت‌زمان نگهداری آنها تشریح شود.

۱۰-۲ چگونگی ثبت نتایج بررسی های تجهیزات اندازه‌گیری مورداستفاده در تولید و آزمون، مشتمل بر گزارش‌های کالیبراسیون تشریح شود.

۱۰-۳ چگونگی ثبت شناسه مواد اولیه و نتایج آزمون یا بررسی آنها تشریح شود.

۱۰-۴ چگونگی ثبت داده‌های تولید (نوع و نشان محصول، شماره شناسه، مقدار تولید شده در هر نوبت‌کاری، تاریخ تولید و هرگونه کد تولید) تشریح شود.

۱۰-۵ چگونگی ثبت نمونه‌برداری‌ها از مواد اولیه، واسط و محصول تشریح شود.

۱۰-۶ چگونگی ثبت تاریخ و نتایج آزمون‌ها و بررسی‌های کنترل تولید، مقایسه با الزامات و در صورت لزوم، اقدام انجام شده تشریح شود.

۱۰-۷ چگونگی ثبت و نگهداری سوابق اطلاعات مندرج در این اظهارنامه بیان شود.

پیوست شماره ۳

فرم تعهد پذیرش شرایط دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد (موافقتنامه)

***عنوان:* فرم تعهد پذیرش شرایط دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد (موافقتنامه)**

شماره:

تاریخ:

پیوست:

اینجانب ..... مدیرعامل/بالاترین مقام/ صاحب امضای مجاز به نمایندگی از سوی واحد ..... به نشانی محل تولید یا ارائه خدمت .....، نشانی دفتر مرکزی .....، شماره تلفن ..... ، دورنگار .....، پست الکترونیکی .....، وبگاه .....، پیرو درخواست صدور/تجدید/صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد به شماره ..... ، تاریخ ..... ، آمادگی این واحد را برای پذیرش شرایط مندرج در این موافقتنامه اعلام و تعهد می‌نمایم که هرگونه نتایج و الزامات سازمان ملی استاندارد ایران را پذیرفته و در انطباق با آنها عمل نمایم.

۱- مدارک و مستندات اعلام شده توسط اداره کل برای صدور، تجدید و یا صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد را به طریقی که اداره کل تعیین می‌نماید به اداره کل ارائه می‌کنم و در صورت تغییر هر کدام از آن‌ها، اطلاع‌رسانی لازم را به اداره کل انجام می‌دهم.

۲- در اجرای قوانین و مقررات مربوطه همکاری لازم را با اداره کل استاندارد به‌عمل می‌آورم.

۳- در تمام مدت اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد از مدیر کنترل کیفیت دارای پروانه تأیید صلاحیت معتبر استفاده می‌نمایم.

یادآوری – عزل و نصب مدیر کنترل کیفیت صرفاً پس از موافقت اداره کل استاندارد استان و صدور پروانه تأیید صلاحیت فرد جدید مطابق آیین نامه مدیران کنترل کیفیت سازمان امکان‌پذیر خواهد بود.

۴- در تمام مدت، آزمایشگاه کنترل کیفیت برای انجام تمامی آزمون‌های محصول موضوع پروانه را به ترتیبی که در زمان صدور، تجدید پروانه معین شده است را به‌صورت فعال و روزآمد داشته و آزمون‌های مستمر بر روی محصول را مطابق استاندارد مربوطه انجام می‌دهم یا در صورت برون‌سپاری آزمون‌هایی که در فهرست آزمون‌های قابل برون‌سپاری اعلام شده توسط سازمان قرار دارد نسبت به برون‌سپاری اقدام می‌نمایم. سوابق تمام آزمون‌ها را ثبت و به مدت حداقل ۵سال نگهداری نموده و هنگام بازرسی کارشناسان از واحد، در اختیار آن‌ها قرار می‌دهم.

۵- مشخصات محل‌های تولید، مراکز تمرکز (انبارها) و نمایندگان فروش (در صورت وجود) را در سامانه تخصصی ثبت یا به اداره کل استاندارد استان اعلام نموده و آن را روزامد نگه می‌دارم.

نام و نام خانوادگی مدیرعامل یا بالاترین مقام واحد یا صاحب امضای مجاز

مهر و امضا (یا امضای الکترونیک)

***عنوان:* فرم تعهد پذیرش شرایط دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد (موافقتنامه)**

۶- هزینه‌های تعیین شده توسط اداره کل استاندارد استان/ نهاد ارزیابی انطباق مشتمل بر کارمزد خدماتی، هزینه‌های ارزیابی انطباق از جمله ممیزی، بازرسی، نمونه‌برداری، ارسال نمونه، آزمون و سایر هزینه‌های مرتبط با پروانه را حداکثر ظرف ۵ روز کاری از زمان اعلام شده توسط اداره کل استاندارد استان یا نهاد ارزیابی انطباق، پرداخت کرده و رسید پرداخت را از طریق سامانه تخصصی اعلام یا با نامه به اداره کل استاندارد استان تحویل می‌نمایم. در صورت عدم پرداخت به‌موقع هزینه‌ها، مسئولیت عدم صدور، تعلیق یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد توسط اداره کل استاندارد استان، با اینجانب بالاترین مقام واحد است.

۷- محصول(های) خود را طبق مشخصات مندرج در بند نشانه‌گذاری استاندارد(های) ملی ذی‌ربط و با رعایت ضوابط و مقررات مصوب سازمان و درج مشخصات قابل‌ردیابی، نشانه‌گذاری می‌نمایم.

۸- تصریح می‌دارم در برابر کاربرد غیرمجاز و سوءاستفاده از نشان استاندارد در برابر قانون و مقررات ذی‌ربط، مسئولم و در صورت انجام هرگونه اقدام فریبکارانه، تبلیغات گمراه‌کننده و یا القای شُبهه در کیفیت یا نشانه‌گذاری محصول و یا ارائه اطلاعات غیرواقعی به اداره کل یا نهادهای ارزیابی انطباق، مسئولیت‌های قانونی ناشی از آن بر عهده اینجانب است.

۹- علائمی که در ارتباط با محصول نیست و با سیستم‌های مدیریت کیفیت یا زیست‌محیطی یا خدمات مرتبط است بر روی محصول یا بسته‌بندی محصول درج نمی‌شود.

۱۰- برای آن دسته از کالاهایی که فقط معیار مصرف انرژی/آب آنها مشمول اجرای اجباری می‌باشد، شماره پروانه کاربرد علامت استاندارد در زیر نشان انرژی/آب و نیز شماره استعلام اصالت پروانه، در نشانه‌گذاری محصول درج می‌شود.

۱۱- پس از اعلام نتایج بازرسی و آزمون محصول(های) موضوع پروانه کاربرد علامت استاندارد از سوی اداره کل استاندارد استان، در صورت گزارش عدم انطباق، دراسرع‌وقت نسبت به رفع عدم انطباق‌ها اقدام و گزارش اقدام را به اداره کل استاندارد استان اعلام می‌نمایم.

۱۲-چنانچه در طول مدت اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد، استاندارد ملی مربوطه تجدیدنظر شود و یا تعرفه‌های قانونی سازمان و همچنین سایر مقررات مربوطه تغییر یابد، پس از اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد یا اعلام از طرف اداره کل، آنها را رعایت می‌کنم.

۱۳-در صورتی که هریک از شرایط موثر بر تکرار آزمون نوع ایجاد شود نظیر تغییرات از لحاظ مواد اولیه، مواد حد واسط تولید، فرایند تولید، طراحی محصول و ... موضوع را به اداره کل استان اطلاع رسانی نمایم.

۱۴-کارشناسان سازمان مجاز هستند به محل‌های تولید، تمرکز، توزیع، عرضه و فروش محصول(های) موضوع پروانه کاربرد علامت استاندارد وارد شده و به ممیزی، بازرسی و نمونه‌برداری اقدام نمایند. تسهیلات، همکاری و هماهنگی لازم را برای ارزیابی شامل ممیزی، بازرسی و نمونه‌برداری کارشناسان سازمان فراهم می‌نمایم.

نام و نام خانوادگی مدیرعامل یا بالاترین مقام واحد یا صاحب امضای مجاز

مهر و امضا (یا امضای الکترونیک)

***عنوان:* فرم تعهد پذیرش شرایط دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد (موافقتنامه)**

۱۵-در بازه زمانی دو تا سه ماه پیش از تاریخ پایان اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد، نسبت به ثبت درخواست تجدید پروانه و به‌روزرسانی سوابق اقدام می‌نمایم.

یادآوری - در صورت عدم اقدام واحد دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد در موعد زمانی تصریح شده در این بند، اداره کل استاندارد استان مسئولیتی در قبال تشکیل کمیته تصمیم‌گیری تجدید، پیش از تاریخ انقضای پروانه نخواهد داشت و تبعات ناشی از آن بر عهده واحد می‌باشد.

۱۶-هر گونه سوءاستفاده از پروانه کاربرد علامت استاندارد، مشمول مقررات قانونی مربوط است.

۱۷-درصورتی‌که پروانه کاربرد علامت استاندارد پیش از تاریخ انقضای آن تجدید نشود: هر گونه تولید و ارائه خدمت و استفاده از نشان استاندارد، پس از خاتمه اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و هر گونه استفاده از نشان استاندارد پس از خاتمه اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی ممنوع است.

۱۸-استفاده از نشان استاندارد ایران رافع مسئولیت‌های حقوقی و جزایی تولیدکننده کالا یا ارائه دهنده خدمت در مقابل اشخاص ثالث، از جمله مصرف‌کنندگان، نمی‌باشد.

۱۹-در مواردی که بر اساس شکایت شاکی محصول (های) دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد بر اساس نظریه کارشناسی سازمان مطابق با استانداردهای مربوطه نباشد، هزینه‌های ارزیابی انطباق بررسی شکایت را پرداخت می‌کنم.

۲۰- تضمین‌کننده کیفیت محصول خود در حدود استاندارد بوده و ملزم به جبران خسارت به مصرف‌کننده مطابق قانون می‌باشم.

۲۱-دارابودن نشان استاندارد و یا هرگونه تأییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان، موجب سلب مسؤولیت مستمر تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمت جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آنها نمی‌شود.

۲۲- طبق بند ۹ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد: هرنوع اظهاریه انطباق محصول با استاندارد از طرف هرشخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد، به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو محکوم می‌شود.

۲۳- بالاترین مقام مسئول واحد در قبال صدور، تجدید، اصلاح، افزایش یا کاهش دامنه، تعلیق یا ابطال پروانه و انطباق مشخصه‌های کیفی و برچسب‌گذاری محصول خود با الزامات مشخص شده، مسئول است.

۲۴- در صورت شناسایی هرگونه وضعیت اضطراری، خطر جدی برای سلامت، ایمنی، محیط زیست یا عدم انطباق بحرانی که نیازمند اقدام اصلاحی فوری باشد نسبت به اجرای فراخوان محصول اقدام می‌نمایم و بدون تأخیر، اداره کل را از وقوع فراخوان مطلع ساخته و اطلاعات زیر را در اختیار سازمان قرار می‌دهم:

- علت فراخوان و ماهیت عدم انطباق یا وضعیت اضطراری یا خطر ایجاد شده؛

نام و نام خانوادگی مدیرعامل یا بالاترین مقام واحد یا صاحب امضای مجاز

مهر و امضا (یا امضای الکترونیک)

***عنوان:* فرم تعهد پذیرش شرایط دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد (موافقتنامه)**

- دامنه و محدوده محصولات مشمول فراخوان (شماره سری ساخت، تاریخ تولید، مراکز توزیع‌شده و ...)؛
- اصلاح روی کالای فراخوان شده (در صورت امکان)؛
- اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برنامه‌ریزی شده؛
- وضعیت اطلاع‌رسانی به مراجع قانونی، مصرف‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان.

۲۵- سازمان ملی استاندارد ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در صورت عدم اطلاع‌رسانی مناسب یا ناکافی بودن اقدامات اصلاحی، نسبت به تعلیق، کاهش دامنه یا ابطال پروانه و یا صدور هشدار عمومی اقدام نماید.

۲۶- سوابق کامل مربوط به فراخوان را نگهداری و در صورت درخواست، در اختیار اداره کل استان و مراجع قانونی ذی‌ربط قرار می‌دهم. واحد، پس از تکمیل فرایند فراخوان و اجرای اقدامات اصلاحی، گزارشی مستند از نتایج و اثربخشی اقدامات به اداره کل استان ارائه می‌دهم.

۲۷- مدارک، مستندات و اظهارنامه‌های صدور را به طور مستمر برقرار و روزآمد نگه داشته و به محض تغییر، موارد را به اداره کل اعلام می‌نمایم.

۲۸- زمان‌های عدم تولید به مدت بیش از یک‌ماه را به اداره کل اعلام می‌نمایم و در صورت تولید کالای سفارش‌محور، برنامه تولید را به صورت دقیق و زمان‌بندی شده قبل از شروع به تولید، به اداره کل اعلام می‌نمایم.

۲۹- به منظور تولید تحت قرارداد مدارک و مستندات مورد نیاز طبق این روش اجرایی را به اداره کل ارائه دهم. مسئولیت‌های ناشی از تولید تحت قرارداد، بر عهده اینجانب به عنوان بالاترین مقام واحد تولیدکننده است.

۳۰-مسئولیت اظهار خلاف واقع و وجود هرگونه نقص، مغایرت یا عدم انطباق موضوع اظهارشده (از جمله کالا، خدمت، فرایند، سیستم، شماره استاندارد، مشخصات هویتی یا مشخصات برچسب و سایرموارد) با معیار انطباق یا الزامات مشخص شده، بر عهده اینجانب به عنوان بالاترین مقام مسئول واحد است.

۳۱-بالاترین مقام واحد، مسئول پایش تداوم انطباق محصول با مشخصه‌های اظهارشده است و در صورت بروز هرگونه تغییر مؤثر در مشخصه‌های محصول (اعم از تغییر در استاندارد مربوط، تغییر در طراحی و ساخت و سایر موارد) باید نسبت به اصلاح موارد و ارائه به اداره کل استاندارد استان اقدام نماید.

۳۲- درصورتی‌که وضعیت واحد به شرایط تعلیق پروانه رسید، پس از اعلام اداره کل استاندارد استان مبنی بر تعلیق پروانه، واحد باید تولید یا ارائه محصول و عرضه و تبلیغات محصول موضوع پروانه اجباری تعلیق شده را متوقف و تولید محصول صرفاً بعد از رفع تعلیق، مجاز خواهد شد، در مورد پروانه تشویقی، از نشان استاندارد استفاده نمی‌شود.

نام و نام خانوادگی مدیرعامل یا بالاترین مقام واحد یا صاحب امضای مجاز

مهر و امضا (یا امضای الکترونیک)

***عنوان:* فرم تعهد پذیرش شرایط دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد (موافقتنامه)**

۳۳- درصورتی‌که وضعیت واحد به شرایط ابطال پروانه رسید، پس از اعلام اداره کل استاندارد استان مبنی بر ابطال پروانه، تولید یا ارائه محصول و عرضه محصول موضوع پروانه اجباری ابطال شده را متوقف کرده و نسبت به فراخوان محصولات غیراستاندارد توزیع شده در مراکز تمرکز، توزیع، عرضه و بازار در درگاه (پورتال) اطلاع‌رسانی و صفحات مجازی واحد اقدام نمایم و محصولات غیراستاندارد توزیع شده در مراکز تمرکز، توزیع، عرضه و بازار را جمع‌آوری و تبلیغات محصول‌های موضوع پروانه ابطال شده را متوقف کرده و در مورد محصول های مشمول پروانه تشویقی از نشان استاندارد استفاده نمی‌شود.

۳۴- اینجانب به عنوان بالاترین مقام واحد اظهار می‌نمایم:

«محصولات موضوع این اظهارنامه (با انواع نام‌ها، علائم تجاری و با انواع بسته‌بندی‌ها و در محل-های تولید، تمرکز، عرضه و فروش)، مطابق با مندرجات فوق‌الاشاره می‌باشند و مسئولیت به-روزرسانی مدارک و مستندات مرتبط بر عهده اینجانب است و در قبال آن در محضر مراجع قانونی و نظارتی ذی‌صلاح پاسخگو خواهم بود.»

نام و سمت بالاترین مقام مسئول واحد تولیدی یا خدماتی/ صاحب امضای مجاز

مهر و امضا (امضای الکترونیک)

نام و نام خانوادگی مدیرعامل یا بالاترین مقام واحد یا صاحب امضای مجاز

مهر و امضا (یا امضای الکترونیک)

پیوست شماره ۴

فرم تصدیق اطلاعات اظهارشده

عنوان: فرم تصدیق اطلاعات اظهارشده

شماره:

تاریخ:

پیوست:

مدیرکل محترم استاندارد استان .....

با سلام،

احتراماً، بدین‌وسیله اعلام می‌گردد فرم‌های درخواست صدور پروانه، شناسنامه واحد تولیدی، اظهارنامه (اظهاریه) انطباق تأمین‌کننده و مستندات و پیوست‌های آن و فرم تعهد پذیرش ارائه شده با رعایت صداقت ارائه (تکمیل یا بارگذاری) گردیده است و مورد تأیید اینجانبان است.

نام و نام خانوادگی مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی یا خدماتی	تاریخ و امضا (الکترونیک)
نام و سمت بالاترین مقام مسئول واحد تولیدی یا خدماتی/ صاحب امضای مجاز	تاریخ مهر و امضا (الکترونیک)

پیوست شماره ۵

خلاصه پرونده واحد برای طرح در کمیته تصمیم‌گیری

عنوان: خلاصه پرونده واحد برای طرح درکمیته تصمیم‌گیری

بر اساس مستندات موجود و بازرسی‌های به‌عمل آمده از واحد تولیدی یا خدماتی ..... برای محصول ..... (با ویژگی .....) با نام یا نشان تجارتی ..... وضعیت واحد به شرح ذیل است:

دستور تشکیل کمیته تصمیم‌گیری:

صدور□، تجدید□، تعلیق□، رفع تعلیق□، ابطال□، اصلاح□، صدور مجدد□

۱- اطلاعات کلی واحد:

نام واحد تولیدی یا خدماتی: نشانی، شماره‌تلفن و دورنگار:	شماره مجوز تولید: صادرکننده مجوز تولید: تاریخ صدور مجوز تولید:
شماره و تاریخ فرم درخواست صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد (فقط برای صدور/تجدید/صدور مجدد):	نوع پروانه استاندارد: اجباری □ تشویقی □ در انطباق کامل با استاندارد(های) ملی ایران به شماره(های) .....

مدیرعامل	مدیر تولید	تعداد شیفت کاری

۲- مدیر کنترل کیفیت:

نام و نام خانوادگی مدیر کنترل کیفیت:	شماره و تاریخ پروانه تأیید صلاحیت	تاریخ اعتبار پروانه تأیید صلاحیت
وضعیت آموزش مدیر کنترل کیفیت	دامنه مندرج در پروانه تأیید صلاحیت	

۳- وضعیت واحد در آخرین بازرسی:

نوع بازرسی	تاریخ بازرسی	نام اعضای گروه بازرسی
وضعیت واحد در آخرین بازرسی:		

۴- وضعیت نتیجه (نتایج) آزمون محصول:

الف- صدور، رفع تعلیق(در صورت نیاز) یا صدور مجدد یا اصلاح (در صورت نیاز):

تعداد نتیجه با توجه به موضوع کمیته تصمیم‌گیری	تاریخ نمونه‌برداری	تاریخ صدور نتیجه	وضعیت نتیجه آزمون (ها) در انطباق با استاندارد (های) ملی مربوطه		ملاحظات
			مطابق	مغایر	
اخرین نتیجه برای صدور یا رفع تعلیق					

عنوان: خلاصه پرونده واحد برای طرح درکمیته تصمیم‌گیری

دو نتیجه متوالی منتهی به صدور مجدد (در موارد مرتبط)					

ب- تجدید، صدور مجدد، تعلیق، ابطال:

نام هر نوع محصول مندرج در پروانه	
تعداد نمونه از هر نوع محصول در دوره اعتبار پروانه	
جمع نمرات منفی ضریب‌دار هر نوع محصول در دوره اعتبار پروانه	
ملاحظات (در صورت نیاز):	

۵- وضعیت گزارش‌های نظارت مردمی یا شکایات واصله:

تعداد گزارش‌های نظارت مردمی یا شکایات واصله	
تعداد مواردی که اداره کل بر درخصوص واحد دارای پروانه، رأی صادر نموده است.	
ملاحظات (در صورت نیاز):	

۶- وضعیت مفاصاحساب پرداخت کارمزد خدماتی و سایر هزینه‌های مرتبط با صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد و ارزیابی انطباق محصول مورد درخواست:

۷- اظهارنظر نهایی کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان .....

ضمن اعلام مندرجات این فرم، پیشنهاد می‌شود پرونده واحد تولیدی یا خدماتی ..... در کمیته تصمیم‌گیری به‌منظور صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق، ابطال، صدور مجدد یا اصلاح پروانه استاندارد اجباری یا تشویقی برای کالا یا خدمت ..... با نام یا نشان تجارتی ..... قرار گیرد.

نام و نام خانوادگی کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد، خدمات یا اوزان و مقیاس‌های استان.....

امضا و تاریخ

۸- با بررسی‌های به‌عمل‌آمده و با توجه به الزامات مندرج در روش اجرایی ۱۳۰/۲۲۱/ر، پیشنهاد می شود پرونده واحد تولیدی یا خدماتی ..... در کمیته تصمیم‌گیری به‌منظور صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق، ابطال، صدور مجدد یا اصلاح پروانه استاندارد اجباری یا تشویقی برای کالا یا خدمت ..... با نام یا نشان تجارتی ..... قرار گیرد ☐ به دلیل ..... قرار نگیرد ☐ .

نام و نام خانوادگی رئیس اداره نظارت براجرای استان یا اوزان و مقیاس‌های استان یا فرد تعیین شده از سوی مدیرکل

.....

امضا و تاریخ

پیوست شماره ۶

فرم گزارش ممیزی و بازرسی

عنوان: فرم گزارش ممیزی و بازرسی

نوع ممیزی و بازرسی: اولیه □ ادواری □ پیگیری □ سایر □

در تاریخ(های) ..... از واحد تولیدی/ خدماتی ..... با نام یا نشان تجارتی ..... تولیدکننده محصول (با ویژگی متمایز) ..... واقع در ..... بازرسی به عمل آمد.

وضعیت و مشخصات عمومی واحد به شرح زیر می‌باشد:

اطلاعات مربوط به کیفیت

مدیر / مسئول کنترل کیفیت			وضعیت آزمایشگاه	فهرست آزمون‌های برون‌سپاری شده	وضعیت کالیبراسیون دستگاه ها
نام و نام خانوادگی	میزان تحصیلات	میزان تجربه	کامل و بدون برون‌سپاری □ برون‌سپاری برخی آزمون‌ها □		

اطلاعات مربوط به تولید

وضعیت کنترل				وضعیت واحد تولیدی یا خدماتی (در صورتی که برای محصول مورد بررسی آیین کار اجباری وجود داشته باشد)				نحوه بازرسی و ارزیابی انطباق مواد اولیه	نحوه بازرسی حین تولید
مواد اولیه		فراورده نهایی		از نظر بهداشتی		از نظر ایمنی			
مناسب	نا مناسب	مناسب	نا مناسب	مناسب	نا مناسب	مناسب	نا مناسب		

آیا به نتیجه آزمون ارسال شده از سوی اداره کل استان توجه می‌شود؟ (در مرحله صدور کاربرد ندارد) بلی □ خیر □
آیا به تذکرات اداره کل استان توجه می‌شود؟(در مرحله صدور کاربرد ندارد) بلی □ خیر □
آیا مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی خدماتی در سازمان ، اداره کل ا ستان ، آزمایشگاه یا مراکز آموز شیِ تایید شده ، آموزش دیده است؟ بلی □ خیر □

عنوان: فرم گزارش ممیزی و بازرسی

مدارک، مستندات ارائه شده در هنگام درخواست صدور/تجدید/ صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد و نیز مستندات، سوابق و شواهد عینی مبنی بر استقرار و جاری بودن سیستم کیفیت استقرار و برقرار بودن مقاد موافقتنامه بررسی شد. شواهد هر انطباق/عدم انطباق به شرح ذیل است:
وضعیت انجام و ثبت به موقع نتایج آزمون نمونه تولیدات روزانه در کارخانه: (در مرحله صدور کاربرد ندارد)

عدم انطباق‌های مشاهده شده در واحد تولیدی/ خدماتی بر اساس استاندارد ذیربط و مقررات سازمان:	
۱-	۶-
۲-	۷-
۳-	۸-
۴-	۹-
۵-	۱۰-
مقایسه وضعیت فعلی واحد تولیدی / خدماتی با ممیزی و بازرسی قبلی:	
نظرات و پیشنهادات مسئول واحد:	
نام و نام خانوادگی مسئول واحد تولیدی / خدماتی: امضا - تاریخ	نام و نام خانوادگی مدیر / مسئول کنترل کیفیت واحد تولیدی خدماتی: امضا - تاریخ
اظهار نظر گروه ممیزی و بازرسی:	
نام نام خانوادگی سمت و امضای اعضای گروه ممیزی و بازرسی:	
۱-	۴-
۲-	۵-
۳-	۶-

پیوست شماره ۷

فرم صورتجلسه کمیته تصمیم‌گیری

عنوان: فرم صورتجلسه کمیته تصمیم‌گیری

طبق روش اجرایی «گواهی‌کردن پروانه کاربرد علامت استاندارد» به شماره ۱۳۰/۲۲۱/ر، پرونده واحد تولیدی یا خدماتی .....(با نام تجاری.....) مبنی بر صدور/ اصلاح/ تجدید/ تعلیق/ رفع تعلیق/ ابطال/ صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری/ تشویقی برای کالا یا خدمت ..... (با ویژگی متمایز .....)، با رعایت ا ستاندارد(های) ملی ایران به شماره(های) ..... بررسی و به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد.

اظهارنظر و اتخاذ تصمیم:

سمت	نام و نام خانوادگی	رأی		توضیحات/درج علت مخالفت
		موافق	مخالف	
مدیرکل یا سرپرست اداره کل استان (رئیس کمیته)؛				
معاون ارزیابی انطباق استان (عضو کمیته)؛				
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان (دبیر کمیته)؛				
رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های استان (عضو کمیته)؛				
کارشناس متخصص ذی‌ربط به تشخیص مدیرکل استان				
رئیس واحد حقوقی و یا واحد رسیدگی به شکایات استان (برای کمیته تصمیم‌گیری دوم)				

پس از بررسی پرونده با صدور/ اصلاح/ تجدید/ صدور مجدد/ تعلیق/ رفع تعلیق/ ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری/ تشویقی برای کالا یا خدمت ..... (با ویژگی متمایز .....)، با رعایت استاندارد(های) ملی ایران به شماره(های) .....:

□موافقت شد.

□به دلیل ..... مخالفت شد و مقرر شد به متقاضی اعلام شود تا اقدام اصلاحی را انجام دهد.

نام و امضای مدیرکل یا سرپرست اداره کل استان

پیوست شماره ۸

فرم پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

عنوان: فرم پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

جمهوری اسلامی ایران

سازمان ملی استاندارد ایران

اداره کل استاندارد استان.....

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

شماره پروانه:

تاریخ صدور اولیه:

تاریخ تجدید/اصلاح/صدور مجدد:

تاریخ انقضاء:

تاریخ اصلاح (در صورت اصلاح پروانه):

محل درج کد QR اصالت پروانه

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب یکهزار و سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد، به موجب این پروانه اجازه داده می شود: واحد تولیدی..... بارعایت قوانین و مقررات مربوط و استاندارد ملی شماره..... از نشان استاندارد ایران برای فرآورده..... (با ویژگی ممتاز.....) با نام یا نشان تجاری..... استفاده نماید.

نام و نام خانوادگی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

.....

واحد تولیدی و یا خدماتی باید حداقل ۳ ماه قبل از پایان اعتبار پروانه، اقدامات لازم را به منظور تجدید پروانه و به روز رسانی مستندات به عمل آورد.

نشانی: .....

نام مدیرعامل: .....

کدپستی :.....

گواهی فوق جهت اطلاع می باشد، آخرین وضعیت اعتبار این گواهی از طریق سایت isom.insо.gov.ir/parvaneh یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ قابل استعلام می باشد.

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور/تجدید/صدور مجدد سه سال است.

شماره مدرک: ۸-۱۳۰/۲۲۱/ف
شمارهٔ تجدیدنظر: ۶

فرم

صفحه: ۲ از ۲
تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

عنوان: فرم پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

موادی از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد:

ماده ۱۴- سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن نشان حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید

-در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می‌شود، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان می‌باشد.

ماده ۱۵- هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده (۴۰) این قانون برخورد می شود.

ماده ۱۹- کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محلهای تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشغول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.

ماده ۴۰- موارد زیر جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند:

۱- تولید کالاها و ارایه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۲- تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات

۳- تغییر مشخصات و ویژگی‌های فراورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش با عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۴- استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فراورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات

۵- تبلیغات غیر واقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۶- چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تاییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات

۷- جعل و تقلب برگه های آزمایش تشخیص و مشخصات فراورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۸- ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل‌های، عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی فراورده‌های مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و با هر دو مجازات

۹- هرنوع اظهاریه انطباق فراورده با استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو

ماده ۴۱- در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده (۴۲) این قانون تصمیم گیری می‌شود.

سایر موارد:

- دارنده پروانه استاندارد موظف است پس از اعلام ابطال یا تعلیق پروانه از طرف اداره کل استان استفاده از علامت استاندارد را به هر شکل و بلافاصله متوقف نموده و نسبت به جمع آوری کالای توزیع شده مغایر با استاندارد ملی مربوطه اقدام نماید.
- پروانه کاربرد علامت استاندارد در حکم اسناد رسمی بوده و هر گونه سوء استفاده از آن مشمول مقررات قانونی مربوط می‌باشد.
- هر گونه استفاده از علامت استاندارد پس از خاتمه اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد ممنوع است.
- استفاده از علامت استاندارد ایران رافع مسئولیت‌های حقوقی و جزایی در مقابل شخص ثالث از جمله مصرف کنندگان نمی‌باشد.
- انجام هرگونه تبلیغات گمراه کننده در زمینه استفاده از علامت استاندارد ممنوع است.
- دارنده پروانه استاندارد مکلف است فراورده دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد خود را مطابق با استانداردهای ملی مربوط و فرم‌های نشانه گذاری ارسالی از سوی اداره کل استاندارد استان نشانه گذاری نماید.

پیوست شماره ۹

فرم پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

عنوان: فرم پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

محل درج کد QR اصالت پروانه

جمهوری اسلامی ایران

سازمان ملی استاندارد ایران

اداره کل استاندارد استان.....

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

شماره پروانه:

تاریخ صدور اولیه:

تاریخ تجدید/اصلاح :

تاریخ انقضاء:

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب یکهزار و سیصد و نود و شش و در اجرای قرارداد شماره..... مورخ..... به موجب این پروانه اجازه داده می شود: واحد تولیدی..... با رعایت قوانین و مقررات مربوط و استاندارد ملی شماره..... از نشان استاندارد ایران برای فراورده.....(با ویژگی ممتاز.....) با نام یا نشان تجاری..... استفاده نماید.

نام و نام خانوادگی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

.....

نشانی: .....

نام مدیرعامل: .....

کدپستی :.....

گواهی فوق جهت اطلاع می باشد آخرین وضعیت اعتبار این گواهی از طریق سایت isom.insо.gov.ir/parvaneh یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ قابل استعلام می باشد.

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور/تجدید/صدور مجدد سه سال است

شماره مدرک: ۹-۱۳۰/۲۲۱/ف
شمارهٔ تجدیدنظر: ۶

فرم

صفحه: ۲ از ۲
تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

عنوان: فرم پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

موادی از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد:

ماده ۴۰- موارد زیر جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند:

۱- تغییر مشخصات و ویژگی‌های فراورده‌ها پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۲- استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی عرضه و فروش فراورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و با هر دو مجازات

۳- تبلیغات غیر واقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۴- چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات

۵- جعل و تقلب برگه‌های آزمایش تشخیص و مشخصات فراورده ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۶- ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل‌های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی فراورده‌های مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش با جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۷- هر نوع اظهاریه انطباق فراورده با استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو

ماده ۴۱- در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد با تأییدیه از سازمان اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده (۴۲) این قانون تصمیم گیری می‌شود.

سایر موارد:

- دارنده پروانه استاندارد موظف است پس از اعلام ابطال یا تعلیق پروانه از طرف اداره کل استان، استفاده از علامت استاندارد را به هر شکل و بلافاصله متوقف نموده و نسبت به جمع آوری کالای توزیع شده مغایر با استاندارد ملی مربوطه اقدام نماید.
- پروانه کاربرد علامت استاندارد در حکم اسناد رسمی بوده و هرگونه سوء استفاده از آن مشمول مقررات قانونی مربوط می‌باشد.
- هر گونه استفاده از علامت استاندارد پس از خاتمه اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد ممنوع است.
- استفاده از علامت استاندارد ایران رافع مسئولیت‌های حقوقی و جزایی در مقابل شخص ثالث از جمله مصرف کنندگان نمی‌باشد.
- انجام هر گونه تبلیغات گمراه کننده در زمینه استفاده از علامت استاندارد ممنوع است.
- دارنده پروانه استاندارد مکلف است فراورده دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد خود را مطابق با استانداردهای ملی مربوط و فرم های نشانه گذاری ارسالی از سوی اداره کل استاندارد استان نشانه گذاری نماید.

پیوست شماره ۱۰

فرم قرارداد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

عنوان: فرم قرارداد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

قرارداد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

در اجرای ماده ۱۰ ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی، این قرارداد میان واحد تولیدی/خدماتی ..... با نمایندگی آقای/ خانم ..... به نشانی ..... که در این قرارداد طرف قرارداد اداره کل استان ..... با نمایندگی آقای/ خانم ..... به نشانی..... که در این قراداد اداره کل نامیده می‌شود ، منعقد می‌گردد.

ماده ۱ - موضوع قرارداد:

صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی به منظور استفاده از نشان استاندارد بر روی فراورده(های) موضوع این قرارداد به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام فراورده و ویژگی متمایز آن	شماره استاندارد (های) ملی

ماده ۲ - مدت قرارداد

مدت قرارداد سه سال شمسی از تاریخ ..... تا تاریخ ..... می‌باشد که پس از اتمام قرارداد در صورت رضایت طرفین برای سال‌های بعد تجدید خواهد شد.

ماده -۳ تعهدات طرف قرارداد و اداره کل:

۱- طرف قرارداد باید در صورت تغییر در مجوز تولید یا اطلاعات هویتی مراتب را به اطلاع اداره کل استان برساند.

۲- طرف قرارداد مکلف است یک نفر واجد شرایط را به عنوان مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی معرفی کند.

۳- طرف قرارداد مکلف است مفاد درخواست پروانه کاربرد علامت استاندارد و ضمیمه آن را برقرار نگه دارد و در اجرای قوانین و مقررات مربوطه همکاری لازم را با اداره کل استاندارد به عمل آورد.

۴- طرف قرارداد مکلف است کلیه مدارک و آگهی‌های رسمی مربوط به نام یا نشان تجارتی و تأسیس شرکت در روزنامه رسمی را به اداره کل ارایه نماید.

نام و نام خانوادگی و سمت بالاترین مقام واحد/صاحب امضای مجاز	نام و نام خانوادگی مدیرکل استاندارد استان.....
مهر و امضا (امضای الکترونیک)	امضا

۵- طرف قرارداد متعهد می‌گردد کلیه هزینه‌های آزمایشات نمونه کالا و کلیه حقوق دولتی متعلقه را به اداره کل پرداخت نماید.

۶- طرف قرارداد مکلف است محصول(های) دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی خود را مطابق با استانداردهای ملی مربوطه و فرم‌های نشانه گذاری اعلامی از سوی اداره کل نشانه گذاری نماید.

۷- اداره کل مکلف است پس از نمونه برداری نتایج آزمون محصول(های) موضوع این قرارداد را به طرف قرارداد اعلام نماید طرف قرارداد مکلف است در اسرع وقت نسبت به رفع مغایرت‌ها و معایب فراورده(های) اقدام و درخواست نمونه برداری مجدد کند.

۸- چنانچه در طول مدت اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی ، استاندارد ملی مربوطه تجدید نظر شود و با تعرفه های قانونی سازمان و همچنین سایر مقررات مربوطه تغییر یابد پس از انجام آگهی‌های مربوط و اعلام موارد، طرف قرارداد متعهد به رعایت آنها خواهد بود.

ماده ۴- بازرسی و نمونه برداری:

کارشناسان سازمان مجاز می‌باشند به محل‌های تولید، تمرکز و عرضه فراورده(های) موضوع این قرارداد وارد شده و به بازرسی و نمونه برداری اقدام نمایند. طرف قرارداد موظف است تسهیلات لازم را برای بازرسی کارشناسان سازمان فراهم نماید.

ماده ۵- صدور پروانه:

اداره کل می‌تواند در صورت تحقق کلیه شرایط مندرج در این قرارداد و احراز قابلیت فنی واحد تولیدی و انطباق کیفیت مشخصات محصول(های) موضوع این قرارداد با ضوابط استاندارد ملی ایران، پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای محصول(های) موضوع این قرارداد را صادر نماید.

یادآوری – طرف قرارداد مکلف است ۳ ماه قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، تمایل خود را نسبت به ادامه همکاری و استفاده از علامت استاندارد و یا انصراف از آن را به اداره کل اعلام نماید.

ماده ۶ - مسئولیت های قانونی

۱ – پروانه کاربرد علامت استاندارد در حکم اسناد رسمی بوده و هر گونه سوء استفاده از آن مشمول مقررات قانونی مربوط می‌باشد.

۲ - هر گونه استفاده از نشان استاندارد پس از خاتمه اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد ممنوع می‌باشد.

۳- استفاده از علامت استاندارد ایران رافع مسئولیت‌های حقوقی و جزایی در مقابل اشخاص ثالث از جمله مصرف کنندگان نمی‌باشد.

نام و نام خانوادگی و سمت بالاترین مقام واحد/صاحب امضای مجاز	نام و نام خانوادگی مدیرکل استاندارد استان.....
مهر و امضا (امضای الکترونیک)	امضا

۴ - در مواردی که بر اساس شکایت شاکی محصول‌های دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی موضوع این قرارداد بر اساس نظریه کارشناسی سازمان مطابق با استانداردهای مربوطه نباشد، طرف قرارداد مکلف به جبران خسارت شاکی خواهد بود.

ماده ۷- فسخ قرارداد:

اداره کل می‌تواند در موارد ذیل قرارداد را بصورت یک جانبه فسخ و پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی را تعلیق یا ابطال نماید:

۱- عدم ایفای تعهدات مندرج در این قرارداد توسط طرف قرارداد.
۲- عدم مطابقت مشخصات فراورده(های) با استاندارد ملی مربوطه.
۳- عدم اجرای دستور العمل‌های فنی و اجرایی که به نحوی از انحاء در کیفیت تولید موثر باشد.
۴- انجام هرگونه تبلیغات گمراه کننده در زمینه استفاده از علامت استاندارد.

ماده ۸- آثار تعلیق یا ابطال پروانه

۱ - طرف قرارداد موظف است پس از اعلام تعلیق یا ابطال پروانه از طرف اداره کل، استفاده از نشان استاندارد را به هر شکل و بلافاصله متوقف و نسبت به جمع آوری کالاهای توزیع شده مغایر با استاندارد ملی مربوطه اقدام نماید.

۲ - اداره کل می‌تواند ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد مذکور را به نحو مقتضی جهت اطلاع عموم آگهی نماید.

ماده ۹ - موارد حل اختلاف:

هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد در اداره کل حقوقی و امور مجلس سازمان مطرح و در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی سازمان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم حل اختلاف رأی محاکم و مراجع قانونی کشور حاکم خواهد بود.

این قرارداد در ۹ ماده و ۲ نسخه که هر ۲ نسخه حکم و اعتبار واحد دارند تنظیم و کلیه اوراق آن به امضای طرفین رسید.

نام و سمت بالاترین مقام مسئول واحد تولیدی یا خدماتی/ صاحب امضای مجاز مهر و امضا (امضای الکترونیک)	نام مدیر کل استاندارد استان ..... امضا

نام و نام خانوادگی و سمت بالاترین مقام واحد/صاحب امضای مجاز	نام و نام خانوادگی مدیرکل استاندارد استان.....
مهر و امضا (امضای الکترونیک)	امضا

پیوست شماره ۱۱

روندنمای فرایند

شماره مدرک: ۱۳۰/۲۲۱-۱۱/ف

صفحه: ۱ از ۱

شمارهٔ تجدیدنظر: ۶

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

عنوان: روندنمای فرایند

